

LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA: UNA POLÍTICA SOBRE EL MOVIMIENTO DE CAPITAL EN LA AMÉRICA LATINA¹

*Luis R. Casillas**

I. INTRODUCCIÓN

¿En qué grado y con qué alcance afecta la forma de la tributación internacional y la doble imposición, a las corrientes de capitales privados externos? Esta pregunta conforma el elemento decisivo para el futuro financiamiento externo neto de la balanza de pagos de la América Latina, particularmente a la luz de los hechos de que la mayor parte del aumento registrado en la cuenta de las corrientes de capital en los últimos años (1966-1971) provino de fuentes privadas, mientras que el financiamiento oficial, bilateral y multilateral, aumentó más bien lentamente durante el mismo periodo.

Este cambio en la estructura del financiamiento externo hacia la América Latina, ha sido posible por el creciente dinamismo mostrado por el sector privado en su capacidad de transmitir capitales. Sin embargo, la porción de los préstamos a corto plazo de proveedores han incrementado su participación relativa dentro de la composición de ese financiamiento. Este endeudamiento a corto plazo, con términos relativamente duros, ha crecido a expensas de la inversión privada directa; así, en 1961, los créditos de proveedores conformaban sólo el 14 % del financiamiento total externo privado neto para la América Latina y la inversión directa neta el 68 %. El resto era endeudamiento a corto y mediano plazo en créditos bancarios

¹ Este ensayo fue presentado en la III Conferencia Interamericana de Tributación; celebrada en México durante el mes de septiembre de 1972. El autor desea manifestar su agradecimiento por el apoyo que ha recibido para su investigación sobre la tributación internacional y las corrientes de capitales privados de la Oficina de Asuntos Tributarios Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en particular al Dr. George F. Kopits. También tiene una deuda de agradecimiento para la Universidad de Harvard, la Brookings Institution y el Departamento de Comercio. Por último, desea agradecer a Alfredo Gutiérrez, del BID, por su constante aliento y el haber sido el iniciador de muchas de las ideas que se expresan en este trabajo. También doy las gracias por comentarios que hicieron los señores Pedro Irañeta, Felipe Pazos, Milic Kybad, Joaquín González y Nicholas Bruck del Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente que todos quedan exentos de cualquier error que el presente documento contenga.

* El Dr. Casillas es asesor, Departamento Técnico y Oficina de la Presidencia, Banco Interamericano de Desarrollo. Las opiniones expresadas por el autor son personales.

y emisión de bonos. En 1970, los proveedores financiaban el 29 % de todo el financiamiento externo neto, mientras que la participación de la inversión privada se había reducido al 51 %. Si conjugamos a proveedores y bancos, tenemos que este endeudamiento a corto y mediano plazo financió el 49 % del flujo de capitales privados netos en la balanza de pagos de la América Latina.

Esta reducción relativa en la inversión privada extranjera es el motivo del análisis que a continuación se expone; particularmente en vista de que a nivel mundial, la inversión internacional directa ha crecido enormemente; solamente la inversión directa de los Estados Unidos se incrementó de un valor en libros de 32 000 millones de dólares en 1961 a 78 000 millones en 1970, con ventas estimadas en 140 000 millones de dólares en el último año, o sea el 87 % del producto bruto de toda la América Latina.² Aquí también la América Latina ha perdido terreno; en 1961 las empresas multinacionales norteamericanas tenían el 31 % de sus activos invertidos en la región; en cambio, en 1970, este porcentaje se había reducido drásticamente al 19 % del total. No obstante, este acervo de capital estimado en 14 600 millones de dólares en 1970, produce el 13 % del producto interno bruto de la América Latina y su contribución a los ingresos fiscales totales de los gobiernos centrales equivalen al 14 %.³

La orientación básica del análisis presentado a continuación se funda en la premisa que el financiamiento externo privado es fundamental para el desarrollo. Sin embargo, la composición de este financiamiento que ha recibido la América Latina en los últimos años no es viable en su estructura y pudiese, en un futuro cercano, generar presiones de liquidez a corto plazo en la balanza de pagos de la región, a través de las cargas financieras de servicios sobre la deuda externa que en 1970 alcanzaban 2 650 millones de dólares, sobre una deuda total de 19 345 millones de dólares en ese año. El 41 % de esa deuda externa proviene del financiamiento de proveedores, bancos y emisión de bonos; endeudamiento con cortos plazos de vencimiento y duros términos crediticios. Más aún, la composición de la deuda externa de la América Latina, según plazos de vencimiento, está fuertemente sesgada hacia los periodos cortos; en 1970 el 68 % de toda la deuda externa se encontraba con plazos de vencimiento entre uno y diez años.

² Susan B. Foster, "Impact of Direct Investment Abroad by United States Multinational Companies on the Balance of Payments", *Monthly Review*, Federal Reserve Bank of New York (julio de 1972).

³ H. K. May, *The Effects of United States and other Foreign Investment in Latin America* (Nueva York, enero, 1970).

Éstos son algunos de los elementos que sirven de telón de fondo en el cual se desenvuelve el análisis fundamental de este documento, que es el de conocer la relación entre el tratamiento impositivo internacional y la movilidad del capital externo privado, con miras a utilizar los sistemas impositivos de los países industrializados como vehículo para reforzar y orientar la afluencia de mayores recursos de inversión directa para el desarrollo de la región.

Este ensayo trata de estas cuestiones y otras relacionadas con la estructura de la inversión, teniendo en cuenta que el análisis y la acción son elementos concomitantes de un mismo todo.

II. EL FINANCIAMIENTO EXTERNO

1) El flujo de capitales internacionales, además de las exportaciones, es el único instrumento que permite a los países en desarrollo crecer a una tasa superior de la que sería posible si sólo utilizaran sus bajos niveles de ahorros. Por tal motivo, el financiamiento externo, ya sea oficial o privado, tiene una gran prioridad y, al mismo tiempo, una alta misión que cumplir en el terreno económico mundial; es decir, el de ser el vehículo por el cual se trasmite la tecnología y riqueza de los pueblos avanzados a aquellos cuyas posibilidades productivas no han sido aún explotadas en su totalidad.

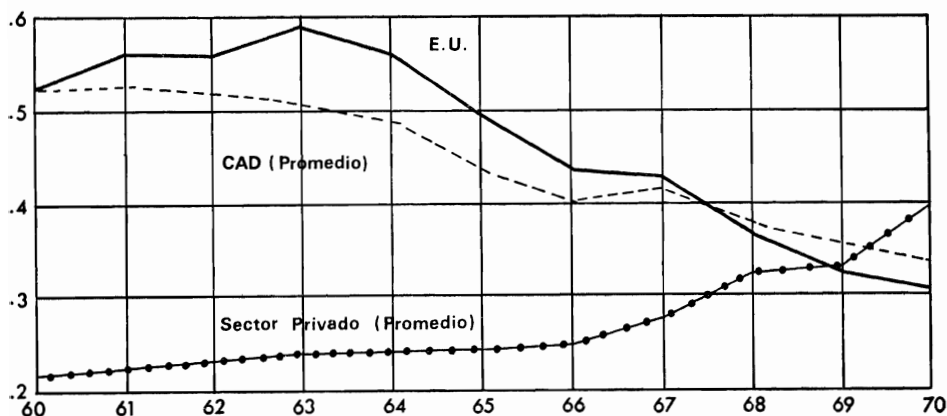
2) El análisis de los datos estadísticos disponibles sobre las tendencias de financiamiento externo a los países en desarrollo revelan debilidades crecientes de los flujos oficiales netos, particularmente en lo que se refiere a los países miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD).⁴ Estas debilidades de la asistencia oficial para el desarrollo pasarían *desapercibidas* si se toman los niveles anuales absolutos de financiamiento externo neto. Por ejemplo, en 1966 la asistencia oficial para el desarrollo era de \$ 6 070 millones, incrementándose a \$ 6 813 millones en 1970; es decir, a una tasa acumulativa del 3.0 % durante ese periodo, y del 6.1 % durante la década 1961-1970.⁵ Pero si comparamos esta asistencia oficial como porcentaje del producto nacional bruto (PNB) de los países desarrollados, se revela una drástica caída proporcional del coeficiente de financiamiento externo. Esto se puede apreciar en el siguiente

⁴ Éstos son: Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.

⁵ "Development Assistance 1970 and Recent Trends", *Comunicado de Prensa A (71) 22*, París (junio 29, 1971).

cuadro,⁶ donde en el eje de la ordenada se tiene el coeficiente de financiamiento externo (flujos de financiamiento neto como porcentaje del PNB), y en la abscisa el tiempo. Las curvas trazan la relación del esfuerzo real de los países desarrollados en la transmisión de capitales a los países en desarrollo.

CUADRO 1. *Coeficiente de financiamiento oficial externo neto a los países en desarrollo*



3) Es obvio que el esfuerzo financiero de los países desarrollados hacia los países en desarrollo ha ido en declive, particularmente en lo que concierne a la asistencia oficial. En 1963 los países del DAC dedicaban el 0.51 % de su PNB en este rubro, y los Estados Unidos el 0.59 %. En 1970 el coeficiente era de 0.35 % y 0.31 %, respectivamente; es decir, una reducción proporcional del financiamiento equivalente al 46 % en el caso de los países del DAC y del 90 % para los Estados Unidos. Debido a que los capitales oficiales ofrecen condiciones financieras mucho más favorables que los flujos privados, las drásticas reducciones notadas anteriormente en la transmisión de ahorros oficiales a los países en desarrollo, crean eminentes problemas de financiamiento a largo plazo en el desequilibrio externo de éstos, agudizan el peso de los servicios de la deuda externa y, por lo tanto, incrementan posibles presiones de liquidez a corto plazo y obstaculizan el desenvolvimiento económico y social del mundo

⁶ FUENTE: Gunnar Myrdal, "Political Factors in Economic Assistance", *Scientific American* (abril, 1972), pp. 15-21. El coeficiente del sector privado ha sido añadido al cuadro de Myrdal, el cual se define como el volumen total neto de financiamiento privado internacional como porcentaje del PNB de los países del CAD.

en desarrollo.⁷ Finalmente, cabe notar *en passant*, que la reducción en el coeficiente de financiamiento externo oficial va en contra de los principios expresados en la Estrategia Internacional del Desarrollo de las Naciones Unidas, donde se adoptó, por resolución de la Asamblea General en octubre de 1970, el objetivo global que lee: "... los países desarrollados incrementarán progresivamente su asistencia oficial para el desarrollo y se esforzarán para que a mediados de esta década provean un mínimo de 0.7 % de su producto nacional bruto a precios de mercado."⁸ Las pautas de financiamiento expresadas en el cuadro 1 permiten discernir la imposibilidad de alcanzar estas metas, ya que la ayuda externa oficial debería incrementarse exactamente en un 100 % de los niveles decrecientes alcanzados en 1970.

4) El análisis de las tendencias generales del financiamiento externo recibido por los países en desarrollo, ofrece una base de referencia apropiada para apreciar, dentro de una visión más amplia, la importancia preponderante que despliega el financiamiento privado en los últimos años.

Como se puede notar en el cuadro 1, los flujos de capitales privados netos (incluye inversión directa, inversión de cartera, títulos de entidades multilaterales y créditos de exportación), incrementaron su proporción relativa con respecto al PNB equivalente al 82 % durante la década. Este vigoroso repunte del sector privado se hizo evidente durante el periodo 1966-70 cuando el coeficiente de financiamiento neto privado se incrementó en forma proporcional en un 54 %. En términos absolutos la participación creciente de los capitales privados se puede apreciar en forma aún más acentuada. Durante el periodo 1961-65 el promedio anual de flujos privados era de \$ 3 100 millones, mientras que durante 1966-1970 casi se duplicó, alcanzando un nivel de \$ 5 627 millones, con una tasa de crecimiento acumulativo anual del 18.2 % durante ese periodo. Más aún, los años 1969-70 presentan un cambio estructural de vital importancia en el financiamiento externo al desarrollo, ya que es durante ese periodo que por primera vez, en el mundo moderno de la posguerra, los flujos de capitales privados excedieron los volúmenes transferidos en forma oficial. En efecto, en el año de 1970 los flujos financieros netos privados alcanzaban \$ 7 604 millones contra \$ 6 813 millones de asistencia

⁷ Está claro que pueden existir ciertos beneficios financieros en la reducción de capitales oficiales que están atados a mercados proveedores con altos costos internos, ya que este sistema tiende a incrementar fuertemente el costo total de los proyectos de inversión. Véase Thomas L. Hutcheson y Richard C. Porter, *The Cost of Tying Aid: A Method and some Colombian Estimates*, Princeton Studies in International Finance No. 30 (Universidad de Princeton, 1972).

⁸ Tomado del artículo de G. Myrdal, *op. cit.*, p. 18.

oficial, mientras que la participación relativa sobre el PNB era del 0.4 % y 0.35 % respectivamente, como se puede apreciar en el cuadro 1.

5) Este dinamismo en la transmisión de capitales privados a nivel mundial ha generado el importante resultado de cambiar el padrón de financiamiento hacia los países en desarrollo. En efecto, si el capital privado sigue expandiéndose a la tasa acumulativa anual que se experimentó durante el periodo 1966-70 que fue del 18.2 %; los objetivos de las Naciones Unidas de obtener un coeficiente de financiamiento neto del 0.7 del PNB de los países desarrollados será cumplido en la fecha propuesta por la Asamblea General en octubre de 1970, es decir, para el año 1975. Sin embargo, este cumplimiento sería en base a capitales privados no a oficiales.

6) Conocer la razón por la cual los capitales privados tuvieron tan rápida expansión durante los últimos años sería una tarea difícil; ya que éstos dependen de muchas influencias imponderables como elementos políticos, organizacionales y aquellos que emanan de la incertidumbre. No obstante, es obvio que la creciente integración de la economía y finanzas mundiales más la proliferación de nuevos instrumentos financieros e institucionales en los Estados Unidos y Europa, han acrecentado las posibilidades de un intercambio financiero más fluido entre el mundo desarrollado y el de en proceso de desarrollo. Sin embargo, dos elementos pueden ser identificados como unidades de catálisis en la reciente movilidad de capitales privados, a saber: las empresas multinacionales y los bancos multinacionales.⁹ Estas importantes unidades de diseminación productiva financiera y de comercialización a nivel mundial es uno de los fenómenos más importantes en la estructura de la economía internacional en los últimos años. Es pues, que una de las tesis más relevantes de este ensayo se funda en la relación poco estudiada entre la tributación externa y el comportamiento de las empresas multinacionales en sus decisiones de inversión.

⁹ Richard E. Caves, *Inter alia, capital transfers and economic policy: Canada 1951-1962* (Universidad de Harvard, 1971). Erich Spitállér, "A Survey of Recent Quantitative Studies of Long-Term Capital Movements", *Fondo Monetario Internacional*, Staff Papers (1971, por publicarse), y Guy V. G. Stevens, "Capital Mobility and the International Firm", Ensayo inédito presentado en la *Conferencia sobre Flujos de Capital*, National Bureau of Economic Research (Washington, D. C. 1970).

III. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE AMÉRICA LATINA Y SU FINANCIAMIENTO

A) *Base conceptual sobre el superávit de las importaciones*

7) El desequilibrio externo de Latinoamérica puede ser fácilmente explicado como un superávit de las importaciones (*import surplus*),¹⁰ usualmente denominado déficit en cuenta corriente; cuando se ignora el rubro de “errores y omisiones”. Este superávit de las importaciones es extremadamente importante en el crecimiento económico de la región, ya que ha permitido un nivel de inversiones mayores que lo que hubiera sido posible a través de la generación de ahorros internos y de divisas por exportación. Esto puede ilustrarse fácilmente utilizando la base conceptual del “modelo de las dos brechas”.¹¹ Como se conoce, la forma analítica de este modelo es la de asignar dos importantes restricciones al desarrollo económico: una, la brecha interna entre ahorros e inversión y la otra, la brecha externa entre importaciones y exportaciones.¹² Siguiendo las definiciones sugeridas por Lord Keynes, se llega a una identidad de cuentas nacionales sobre inversión que es:

$$I = A + M - X \quad (1)$$

es decir, la inversión global fija de la región (I) depende del volumen de ahorros (A), más la diferencia entre importaciones (M) y exportaciones (X). Usualmente en un área en desarrollo como la América Latina se tiene un déficit en cuenta corriente o un superávit de importaciones y servicios, es decir ($M - X$) tiene saldo positivo. Este saldo es cubierto por el flujo neto de capitales externos (ahorro externo denominado F), de manera que la ecuación en (1) se pudiera escribir:

$$I = A + F \quad (2)$$

Esta ecuación dice que para tener equilibrio, la inversión tiene que ser cubierta por ahorros internos más flujos de capitales externos netos. Si

¹⁰ Véase sobre este concepto Nadar Halevi, “Economic Policy Discussion and Research in Israel”, en *Survey of National Economic Policy Issues and Policy Research*, The American Economic Review (Septiembre, 1969) y Michael Michaelly, *Balance-of-Payments Adjustment Policies: Japan, Germany and the Netherlands*, National Bureau of Economic Research (Nueva York, 1968).

¹¹ *Inter alia*, véase *Quantitative Models as an Aid to Development Assistance Policy*, OECD (París, 1967).

¹² Estas dos restricciones se pueden expandir a tres si se incluye la disponibilidad de divisas. Véase J. Vanek, *Estimating Resource Needs for Economic Development* (Nueva York, 1967), y Marcelo Diamand, “Bases para una Política Industrial Argentina”, *Cuadernos del Centro de Estudios Industriales*, Año 1, No. 2.

volvemos a la ecuación (1) y despejamos a ahorros hacia el lado izquierdo, tenemos la famosa ecuación del modelo de las dos brechas:

$$I - A = M - X \quad (3)$$

Esta ecuación indica que para obtener equilibrio global en una economía, necesitamos que la frecha entre inversión y ahorros sea la misma que la de exportaciones e importaciones. Cuando las inversiones son mayores que los ahorros internos, las importaciones son mayores que las exportaciones y *a fortiori* existe un flujo de ahorros externos netos que compensa el superávit de importaciones causado por el exceso de inversión.¹³

8) Como ilustración, América Latina en 1970 tenía una inversión de \$ 27 450 millones contra \$ 24 480 millones de ahorros, es decir, un superávit de importaciones equivalente a \$ 2 970 millones. Sin embargo, los flujos netos de capital oficial fueron equivalentes a \$ 1 071 millones y los privados a \$ 1 706 millones más otras transferencias públicas netas de \$ 149 millones generaron un saldo básico positivo de \$ 44 millones durante 1970. Este pequeño ejercicio demuestra un principio definicional básico en las cuentas internacionales, es decir, que el superávit de las importaciones no puede existir sin el financiamiento externo y sin éste los volúmenes fijos domésticos de inversión y el crecimiento económico de América Latina tendría que ser reducido drásticamente.

B) *Tendencias del financiamiento externo en América Latina*

9) Ya demostrada la importancia que tiene para el crecimiento económico de América Latina el financiamiento externo de capitales, pasaremos a analizar las tendencias y estructura de este financiamiento.

10) El comportamiento de la balanza de pagos en América Latina en los últimos años 1966-70 fue, en general, favorable para la región debido principalmente a la tendencia de robustecimiento de los flujos netos de capitales externos que han permitido a la región tener saldos positivos en sus reservas internacionales. Esto incluye el reciente incremento en la liquidez internacional generado por los Derechos Especiales de Giro que añadieron \$ 872 millones durante los años 1970-72.¹⁴

¹³ Si el volumen de flujos externos es menor que el requerido, entonces la región tiene que perder reservas o reducir la inversión. Si el flujo de capitales es mayor, entonces se acumulan divisas. Como se verá en la sección siguiente, esto último ha estado sucediendo en la balanza de pagos de la mayoría de los países de América Latina.

¹⁴ Los Derechos Especiales de Giro se crearon en 1969 como instrumento para proporcionar liquidez adecuada al sistema monetario internacional (su primera asignación fue en 1970). Su

11) A pesar de este resultado general satisfactorio, el superávit tradicional de la cuenta de mercaderías de la región continuó disminuyendo durante el periodo considerado, pasando de un total de \$ 1 480 millones en 1967 a \$ 775 millones en 1970. Las importaciones de mercaderías registraron un aumento más rápido durante el mismo periodo, llegando a un promedio anual del 11.6 % mientras que el valor de las exportaciones, incluyendo el comercio intrarregional, aumentó a una tasa promedio anual del 8.6 por ciento.

12) Las transacciones "invisibles" registraron un déficit creciente en cada uno de los años del periodo 1966-70, déficit que aumentó a una tasa promedio anual del 5.6 % para la región en su conjunto. Dentro de esta categoría tienen especial importancia los gastos netos de fletes y seguros, por una parte, y los egresos netos por concepto de servicios de capitales extranjeros, por otra. Estos gastos en los servicios de la inversión extranjera crecieron a una tasa anual de 7.6 %, es decir, a una tasa superior al crecimiento global histórico del Producto Interno Bruto (PIB), que fue del 5.2 % y mayor que el crecimiento total de los recursos de inversión que creció en forma histórica al 4.1 %, incluyendo Venezuela, y al 5.0 % excluyendo a ese país.¹⁵

13) El financiamiento externo neto recibido por América Latina en 1970 alcanzó a \$ 3 063 millones, es decir el 21 % del flujo financiero neto mundial de los países del CAD. Este volumen representa un aumento de 5.8 % en relación a 1969, lo cual señala un nuevo eslabón en la marcada tendencia ascendente iniciada en 1966. La entrada neta en el último quinquenio llegó a un promedio anual de \$ 2 283 millones, casi una vez y media la del periodo 1961-65.¹⁶ La mayor parte de la expansión en 1970 se debió al aporte de los recursos privados, al igual que en los tres años precedentes. En cambio, el financiamiento de fuentes oficiales, de gobiernos y de organismos multilaterales, ha seguido una tendencia de crecimiento lento.

14) Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, el sector pri-

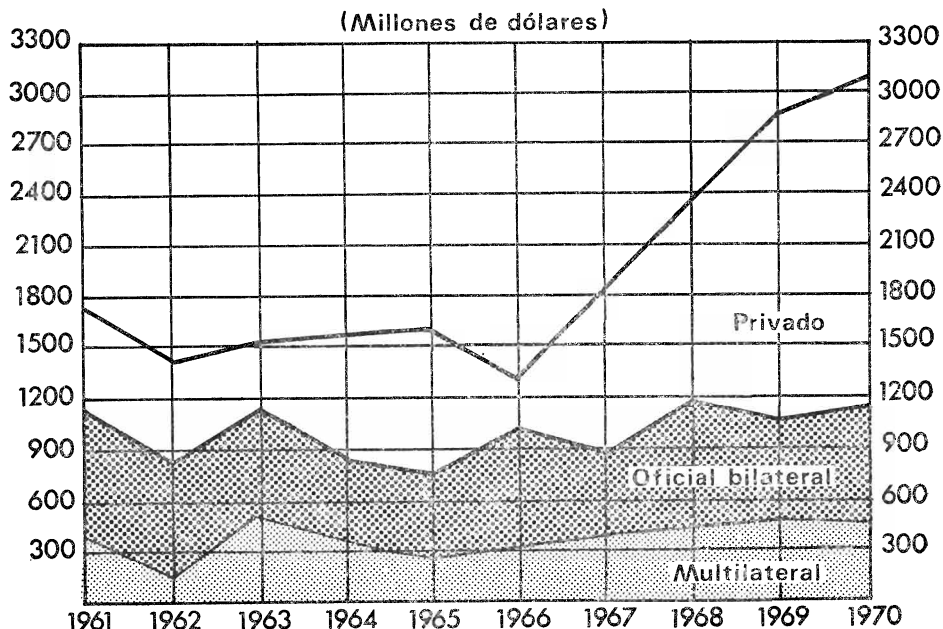
unidad de valor equivale al contenido de oro del dólar de Estados Unidos en base a 1944. En el financiamiento internacional, estas unidades solamente pueden ser intercambiadas por monedas duras y/o hacer recompras de moneda nacional en la Cuenta General de Tenencias del Fondo Monetario Internacional. Este "papel oro", se cuenta como reserva convertible a la par de cualesquier moneda dura en las cuentas netas de reservas internacionales de los Bancos Centrales de los países.

¹⁵ Los datos de crecimiento histórico de la región circunscriben el periodo 1950-68. Véase Raúl Prebisch, *Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina*, FCE, México, D. F., 1970).

¹⁶ Nótese que las pautas de financiamiento para América Latina concuerdan con lo expresado a nivel mundial. Véase cuadro 1, p. 30.

CUADRO 2. *América Latina: flujo neto de financiamiento externo recibido, 1961-1970*

(Millones de dólares)



FUENTE: BID y otras instituciones de financiamiento internacional.

vado: incluye proveedores, bancos y bonos e inversión directa, inclusive de utilidades reinvertidas, ha registrado una tendencia altamente favorable en la transmisión de capitales netos. No obstante estos elementos positivos en el financiamiento privado externo para América Latina y de que en 1970 la región recibió aproximadamente \$ 1 000 millones de *inversión directa*, monto semejante al de 1969 y al más alto de la década, *su proporción en el flujo neto total de financiamiento privado externo recibido por América Latina se redujo de un 68 % a un 51 % del principio al fin de la década. Mientras que la participación de proveedores y créditos bancarios a corto y mediano plazo, subió su importancia relativa de un 33 % en 1961 al 49 % en 1970.* Este cambio en la composición del financiamiento privado no se ilustra en el cuadro 2; solamente se aprecia el volumen de recursos privados que representaron un 63 % del financiamiento global recibido por la región en 1969-70, en comparación con un 40 % en 1961-65.

15) El significado trascendental de este cambio de estructura en las fuentes de financiamiento externo hacia la región, es el marco de referencia en el cual se desenvuelve el análisis fundamental de este documento, que es el de conocer en qué grado y con qué alcance afecta la forma de la tributación internacional a las corrientes de capitales privados, y determinar cuáles son los instrumentos que pueden ser accionados para incrementar la participación relativa de la inversión externa privada en el desarrollo económico y social de América Latina.

C) *Las rentas de la inversión en América Latina*

16) En las siguientes secciones se hará un análisis concienzudo de los beneficios de la inversión extranjera y de su estructura sectorial y rendimientos en América Latina. Sin embargo, antes de entrar en detalle será necesario analizar las magnitudes en lo referente a la remesa de rentas de inversión en la balanza de pagos de América Latina.

17) América Latina ha registrado siempre un déficit en las transacciones de servicios de la balanza de pagos, y las rentas de la inversión (*investment income*) han representado en promedio más de las dos terceras partes del déficit total. Como puede verse en el Anexo 1, las salidas de rentas de la inversión aumentaron de 1 700 millones de dólares en 1964 a 2 600 millones en 1970, a una tasa acumulativa de crecimiento del 6.7 %, lo que supone que el valor de las rentas de la inversión se duplicará en diez años, es decir, que en 1980 alcanzará la cifra de 5 200 millones de dólares.

18) El déficit de la balanza de servicios ha aumentado a una tasa acumulativa del 4.3 % anual durante 1964-70, inferior a la tasa de crecimiento de las exportaciones del 5.2 % durante 1966-69 y de las tendencias históricas de generación de divisas del 4.5 %. Sin embargo, la salida de rentas de la inversión está aumentando a un ritmo claramente más rápido que las exportaciones de mercancías. El coeficiente de las rentas de la inversión con respecto a la balanza de servicios fue del 60 % en 1964, aumentando al 70 % en 1966 y al 74 % en 1969, año en que influyeron los rápidos aumentos de los ingresos por repatriación del Perú y Venezuela. Esta tendencia se frenó en 1970, cuando la participación de las rentas de la inversión en el déficit de la balanza de servicios bajó al 69 por ciento.

19) Como puede observarse en el Anexo 1, la participación de las salidas de rentas de la inversión varía de país en país en América Latina. En

1964 Venezuela representaba el 38 % de las salidas totales, bajando al 22 % en 1970, al tiempo que la de México aumentó del 18 % al 26 % en el mismo periodo. México, Venezuela y Brasil contribuyeron con 1 600 millones de dólares en las salidas totales de 1970, o sea, el 61 por ciento.¹⁷

20) Venezuela y Haití fueron los únicos países que tuvieron tasas de crecimiento negativas en las salidas de rentas de la inversión. Los otros 19 países tuvieron tasas positivas. Bolivia y Nicaragua excedieron tasas del 30 % anual, las de Paraguay, Honduras y Panamá aumentaron a algo más del 20 % y las de México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Guatemala a tasas superiores al 10 % anual. Sólo Argentina, Trinidad y Tobago, Jamaica, República Dominicana y Uruguay registraron tasas de crecimiento inferiores al promedio de la remesa de utilidades de América Latina, que es del 6.7 % anual.

D) *Participación de los Estados Unidos en las rentas de la inversión en América Latina*

21) Los Estados Unidos son el principal inversionista privado en América Latina con un valor en libros de activos de 14 600 millones de dólares a fines de 1970, en comparación con activos totales privados por valor de 9 900 millones de dólares en 1964. La corriente anual de rentas de la inversión total directa e indirecta de los Estados Unidos en América Latina ascendió a 1 100 millones de dólares en 1964 y a 1 400 millones en 1970, como puede verse en el cuadro siguiente.¹⁸

22) La salida total de rentas de la inversión en la América Latina representa una contribución de la región a la balanza de pagos de los Estados Unidos. Contribución que no es pequeña, ni mucho menos. En 1969, por ejemplo, el saldo de las transacciones en activos líquidos y no líquidos en la balanza de pagos de los Estados Unidos fue de 3 700 millones de dólares, de los cuales la América Latina contribuyó con 1 500 millones, o sea, el 41 %.

23) Según el cuadro 3, la participación de los Estados Unidos en las

¹⁷ En forma compensatoria, estos tres países han recibido alrededor del 75 % del total de desembolsos brutos de créditos de proveedores recibidos por América Latina en 1961-70. Este tipo de política pudiese crear presiones financieras a corto plazo en la balanza de pagos, si las exportaciones se redujeran bruscamente o no crecieran en forma adecuada.

¹⁸ La renta es igual a la suma de los dividendos, los dividendos preferentes y los intereses recibidos por el propietario de los Estados Unidos, deducidos en todos los casos los impuestos retenidos en América Latina, más los beneficios de las sucursales después de los impuestos de los Estados Unidos. Se incluyen las rentas de las inversiones indirectas.

CUADRO 3. *Flujos de renta de las inversiones privadas de los Estados Unidos en América Latina*
(en millones de dólares)

	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			<i>Total de renta de inversio- nes en América Latina</i>	<i>Participación de EE. UU.</i>	<i>Resto del mundo</i>
	<i>Inversión directa</i>	<i>Inversión indirecta</i>	<i>Rentas totales</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3):(4)	(4)—(3):(4)
1964	895	249	1 144	1 765	.65	.35
1965	869	257	1 126	1 897	.59	.41
1966	965	131	1 096	2 193	.50	.50
1967	1 022	356	1 378	2 341	.59	.41
1968	1 049	406	1 455	2 528	.58	.42
1969	1 049	462	1 511	2 671	.57	.43
1970	899	533	1 452	2 612	.56	.44

FUENTE: Departamento de Comercio, *Survey of Current Business*.

rentas de inversión en la América Latina ha venido disminuyendo constantemente del 65 % en 1964 al 56 % en 1970, lo que indica un aumento en el nivel de las corrientes de capital privado y oficial del resto del mundo, en particular de los países del CAD. En efecto, la participación de estos 15 países se incrementó del 15 % en 1964 al 28 % en 1970, sobresaliendo Alemania, el Japón, Italia, Francia y el Canadá. No obstante, la mayor parte sigue correspondiendo a los Estados Unidos, con un promedio del 58 % de salidas totales de rentas de la inversión de la América Latina durante este periodo.

IV. ORIENTACIONES GLOBALES DE LA POLÍTICA IMPOSITIVA EXTERNA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA

24) El análisis de las orientaciones globales de la política impositiva externa de los países desarrollados indica que las autoridades gubernamentales, en primer término, siguen ciertos principios básicos en lo referente a la tributación de las rentas de la inversión extranjera. El próximo paso consiste en asegurar que las normas y políticas tributarias sean consistentes con dichos principios amplios y contribuyan a fomentarlos. En una economía abierta, una de las principales consideraciones de la política tributaria debe ser la coordinación de las estructuras impositivas nacio-

nales, pero esto supone una gran variedad de dificultades técnicas, ya que las prácticas tributarias y las instituciones jurídicas varían mucho. Para facilitar el análisis definiremos tres de los principales principios amplios de la política tributaria internacional de los países desarrollados, a saber, la neutralidad, la equidad y la eficiencia, si bien el primero y el último son casi indiferenciables.

25) *Neutralidad*. La neutralidad de la tributación internacional frente a la inversión se define como una situación en que la forma de la tributación no interfiere o afecta a la decisión del contribuyente de invertir en su país o en países extranjeros. En consecuencia, la neutralidad tributaria internacional implica que no debe haber una carga efectiva tributaria diferencial entre la inversión nacional y la extranjera que afecte los rendimientos netos. Los países desarrollados han aplicado el principio de la neutralidad como base de los convenios fiscales entre países, con el criterio de que así se puede evitar un trato competitivo y discriminatorio de las corrientes libres de capital.

26) *Equidad*. Este concepto supone que las personas en igual posición económica deben recibir un trato igual. En cuanto a la tributación de la renta en una economía cerrada, esto significa que el impuesto debe ser independiente de la composición del ingreso en lo que hace a la remuneración personal (sueldos y salarios) y varios tipos de rentas del capital. En una economía abierta tenemos el nuevo requisito de que el impuesto debe ser independiente de la composición del ingreso en lo que hace a las fuentes nacionales y extranjeras. Esto provoca la doble tributación, ya que el trato equitativo de todos los perceptores de rentas de inversiones extranjeras viene a complicarse por el hecho de que la renta está sujeta a impuestos en más de una jurisdicción.¹⁹

27) Los sistemas nacionales del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos y la Gran Bretaña se fundan en gran parte en el concepto tradicional de la equidad horizontal. Este concepto de la equidad tributaria (horizontal y vertical) sólo tiene sentido con respecto a las personas en cuanto supone la justicia en la distribución de las cargas y sólo las personas las soportan realmente. Así, el concepto de la equidad personal sólo se aplica a aquellos impuestos sobre la renta que gravan directamente a los contribuyentes individuales. Con todo, en la mayoría de los sis-

¹⁹ Más adelante se tratarán los fundamentos y soluciones al problema de la doble tributación internacional, particularmente relacionado con el principio de la residencia, que esgrimen los países desarrollados, y sobre el cual se han basado todos los tratados tributarios bilaterales vigentes. Se hace notar que el principio de la residencia descansa, primordialmente, en los conceptos de neutralidad y equidad internos. Véase Sección IX *infra*.

temas tributarios de los países desarrollados las personas naturales y las sociedades se consideran por separado al ampliar los conceptos tradicionales de la equidad tributaria para incluir las fuentes externas de rentas.

28) Desde el punto de vista de la equidad internacional, si las utilidades se gravan a un solo propietario en dos países, el impuesto extranjero debe tratarse como una retención y acreditarse contra el impuesto sobre la renta personal del país de residencia adeudado por concepto de rentas brutas del extranjero. Si las utilidades están sujetas a un impuesto absoluto sobre las rentas de las sociedades en cada país, el criterio de la equidad personal requiere que la renta del exterior devengada a nacionales de los países desarrollados se grave descontando los impuestos extranjeros sobre las utilidades, pero incluyendo las retenciones tributarias extranjeras, y que sólo se conceda un crédito con respecto a estas últimas. De conformidad con las prácticas tributarias nacionales de los Estados Unidos y de la mayoría de los países desarrollados, el impuesto sobre la renta personal de sus nacionales sólo se aplica en cuanto las utilidades se distribuyan a los accionistas particulares.²⁰

29) Desde el punto de vista de la equidad nacional, el impuesto sobre la renta personal debería aplicarse a la renta total, descontando todos los impuestos extranjeros. Esta interpretación de la equidad horizontal requiere que las utilidades y la retención de impuestos del extranjero se traten como costos de las actividades en el exterior y, por ende, como deducciones para determinar el ingreso imponible. Sólo las rentas netas remitidas al inversionista individual deben ser sujetas al impuesto sobre la renta personal haciendo caso omiso de los impuestos que aplique el país extranjero.

30) En un sistema integrado de impuestos sobre la renta personal y de las sociedades, la sociedad se considera como un simple "conducto" para canalizar las rentas de la inversión al accionista particular y el impuesto sobre la renta de las sociedades como un medio para llegar a las ganancias retenidas en un régimen de impuestos personales sobre la renta.

31) Las sucursales extranjeras de las sociedades como, por ejemplo, de los Estados Unidos, se tratan como parte de la firma matriz y sus utilidades se gravan con las de la matriz. Si se adopta el procedimiento de

²⁰ Como se verá más adelante, existen medidas pendientes proteccionistas en el Congreso de los Estados Unidos que cambiarán totalmente el sistema impositivo externo de ese país. Esa legislación llamada Burke-Hartke, incluye entre otras muchas cosas, la medida de gravar las utilidades no distribuidas de empresas multinacionales en el extranjero; esto sería una violación del principio de la equidad. Véase, *Economic Implications of Proposed Changes in the Taxation of U. S. Investment Abroad*, National Foreign Trade Council Inc. (Nueva York, 1972).

una sola entidad, las utilidades de la subsidiaria extranjera devengadas a la matriz se gravarían del mismo modo que las de la sucursal extranjera. No habría sistemas de diferir los gravámenes, es decir, moratoria (*tax deferral*) y los impuestos extranjeros deberían considerarse como créditos o deducciones, según se trate de lograr la equidad internacional o nacional. Si se adopta el procedimiento de entidades separadas, la inversión en una subsidiaria representa una inversión de cartera. La sociedad matriz sólo es gravada por las rentas de inversión que reciba. En consecuencia, se justifica el sistema de diferir los impuestos, ya que correspondería al trato tributario de la inversión de cartera entre sociedades en el ámbito nacional.

32) Las empresas multinacionales han solido estar de acuerdo con la actual práctica de los Estados Unidos de gravar los dividendos y las utilidades brutas recibidas del extranjero y de conceder un crédito sobre los impuestos extranjeros.²¹ No obstante, ha habido una fuerte oposición frente a las propuestas de suprimir o restringir la moratoria de los impuestos de los Estados Unidos sobre las utilidades retenidas en el exterior. En efecto, los hombres de empresa han abogado por la aplicación de la moratoria a las sociedades norteamericanas que operan en el extranjero por medio de sucursales.²² La comunidad empresarial ha argumentado decididamente a favor de que los impuestos se difieran por motivos de equidad, en particular, según el argumento de que en tanto las rentas no vuelvan a los Estados Unidos, las subsidiarias norteamericanas en el extranjero se encontrarían en igualdad de condiciones con otras sociedades de la misma jurisdicción. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha mantenido que la moratoria constituye un grave atentado contra la equidad tributaria.²³

33) *Eficiencia*. La eficiencia se refiere a los efectos en las corrientes de factores, principalmente las de capital, aunque pueden aplicarse consideraciones semejantes a las corrientes de trabajo. A nivel internacional, para que exista una asignación eficiente del capital en todo el mundo, los impuestos no deben interferir con la elección entre la inversión nacional o extranjera, o con la distribución de la inversión extranjera entre los distintos países. Este marco supone una economía mundial perfectamente

²¹ Este sistema también lo utiliza, entre otros, Alemania, Canadá, Gran Bretaña y México. Francia concede exención, que es una forma de incentivar a la inversión externa.

²² Esta fue la base del "Boggs Bill" aprobada por la Cámara de Diputados en 1959 y derrogado por el Comité de Finanzas del Senado en 1960.

²³ Véase P. Musgrave, *United States Taxation of Foreign Investment Income: Issues and Arguments*, Harvard Law School, International Tax Program (Cambridge, 1969).

competitiva, con movilidad absoluta de los factores y la ausencia de obstáculos frente al comercio internacional. En consecuencia, se logra la eficiencia de las exportaciones de capital si las tasas relativas netas de rendimiento después de los impuestos en el país y en el extranjero son las mismas que las tasas relativas brutas de rendimiento antes de los impuestos.²⁴ Esto sólo puede lograrse si todos los países tienen las mismas tasas tributarias y/o iguales relaciones de productividad. Con todo, no se requiere tan drástica solución y, según los expertos fiscales, como Musgrave, podrían lograrse los mismos resultados aplicando las medidas impositivas que aseguren la neutralidad sobre flujos de capitales a través de sistemas de crédito que evitan la doble tributación.²⁵ Así, si un nacional del país *A* invierte en el país *B*, la obligación tributaria definitiva, por su fuente de renta extranjera, queda fijada en el impuesto de *A*. Naturalmente, esto no impide que *B* aplique un impuesto, siempre que *A* conceda un crédito total o una devolución en caso de que los impuestos de *B* sean más altos. *Por tanto, el requisito de la competencia perfecta eficiente coincide con la equidad interpersonal desde el punto de vista internacional. Ambas requieren un sistema de créditos completo y ambas provocan la doble tributación.*

V. TRATO ACTUAL DE LA RENTA EXTRANJERA EN LOS IMPUESTOS FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

34) Hemos analizado algunas de las orientaciones y principios globales que preocupan a las autoridades de los países desarrollados al formular el trato de las rentas extranjeras. Nos ocuparemos ahora de las normas tributarias aplicadas para lograr estos objetivos con referencia especial a los impuestos federales de los Estados Unidos, ya que este país es el que tiene el mayor volumen de capital invertido en la América Latina.

35) Los Estados Unidos, el mayor exportador de capital del mundo durante los últimos 50 años, ha desempeñado una función directriz en la formulación de la política tributaria mundial con respecto a la inversión extranjera. La adopción del impuesto global sobre la renta en 1913 y de los créditos tributarios en 1918 fueron los primeros pasos hacia un siste-

²⁴ Esto sería una especie de equilibrio general neoclásico "a la Walras" pero extendido a la economía mundial a través del Teorema de diferencias intramarginales en los factores de Heckscher y Ohlin. En estos sistemas los tributos se asumen sobre la producción total (*lump sum*) y, por consiguiente, no distorsionan los equilibrios sectoriales.

²⁵ Richard A. Musgrave, *Fiscal Systems. Studies in Comparative Economics* (Yale University, 1969), Capítulo 10. Esta doble tributación se puede evitar otorgando un crédito tributario por impuestos pagados al exterior.

ma tributario neutral y equitativo. Los Estados Unidos también tomaron la iniciativa en la promoción de un sistema de tratados fiscales internacionales, para reducir las barreras a la inversión extranjera y crear para ella un medio estable y no discriminatorio.²⁶ Infortunadamente, al promover un sistema de tratados fiscales internacionales, los Estados Unidos se han adherido al estrecho concepto de la neutralidad en la coordinación de las estructuras tributarias nacionales. Al gravar las rentas del exterior aplicando el principio de la residencia y al conceder un crédito contra los impuestos extranjeros, los Estados Unidos han asegurado la neutralidad y así evitado la doble tributación. No obstante, los países de la América Latina han abogado en los tratados internacionales tributarios por el principio de la fuente, es decir, que las rentas de inversiones extranjeras deberán ser exclusivamente gravadas por el país donde se origina el ingreso y de esta forma también se puede obviar la doble imposición internacional.²⁷

36) En los últimos 60 años se han producido algunos cambios fundamentales en la estructura tributaria básica. La Ley de Ingresos de 1942, que otorgó concesiones tributarias a las sociedades comerciales del Hemisferio Occidental, fue la más importante de las modificaciones hasta la Ley de Ingresos de 1962.

37) Al presentar la propuesta de la Ley de Ingresos de 1962 al Congreso, el Departamento del Tesoro interpretó la prescripción de la neutralidad nacional teórica en el sentido de que debería gravarse inmediatamente la renta extranjera de subsidiarias con control extranjero. No se esperaba la repatriación de dichas rentas, y se argumentó que de mantenerse la moratoria para las subsidiarias de control extranjero, el contribuyente podría aprovechar la obligación tributaria potencial para obtener mayores ingresos. En consecuencia, el gobierno vendría a conceder un préstamo sin interés equivalente a su título contra las utilidades que no se hubieran repatriado. Como las utilidades de las inversiones nacionales no pueden acogerse a esta opción, este aspecto del sistema tributario favorecería a la inversión extranjera frente a la nacional y constituiría un atentado contra la neutralidad nacional.

38) La moratoria tributaria fue el punto decisivo de la controversia

²⁶ El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene 22 convenios fiscales bilaterales, casi todos con países desarrollados. En América Latina, el principal motivo de desacuerdo con respecto a los convenios fiscales ha sido la "condonación tributaria" (*tax sparing*), que el Departamento del Tesoro se ha negado a aceptar, afirmando que constituye un atentado contra la equidad y la neutralidad tributaria. (Véase parte IX *infra*.)

²⁷ A este respecto ver Milka Casanegra, *Ideas para una Posición Conjunta latinoamericana en Materia de Tratados para Evitar la Doble Imposición*, BID (mayo, 1972).

en las deliberaciones sobre la Ley de Ingresos de 1962. El Departamento del Tesoro recomendó que se diera por terminada, en vista de la grave violación de la neutralidad y equidad de la tributación nacional. Frente a la posición del Departamento del Tesoro se argumentó que el privilegio de la moratoria fomentaba la neutralidad y la equidad, ya que las subsidiarias extranjeras no gozan de los mismos beneficios que las sociedades nacionales y/o las sucursales extranjeras, tales como las pérdidas traspassadas que pueden deducirse de una sucursal de una fuente de ingresos de los Estados Unidos, aparte de las deducciones por agotamiento y ciertos métodos de depreciación que favorecen a las sucursales frente a las subsidiarias extranjeras.

39) La principal consecuencia de la Ley de Ingresos de 1962 fue la eliminación de la moratoria tributaria para ciertas categorías de la base imponible de las rentas de las sociedades, particularmente para las sociedades de control en el extranjero en terceros países, establecidas como “sociedades ficticias” con el principal objeto de evadir impuestos. Las rentas de refugios fiscales, definidas en el apartado F del Código de Ingresos Internos, incluye los ingresos de las compañías personales de cartera, los ingresos de las ventas de compañías domiciliadas en el extranjero y los ingresos por servicios de las compañías domiciliadas en el exterior.²⁸ También se hicieron varios cambios en la estipulación denominada “valores brutos”, eliminándose así la falta de equidad en la tributación de las rentas de inversión repatriadas. La Ley de Ingresos de 1962 introdujo un nuevo método de cómputo para las obligaciones tributarias en los Estados Unidos de las remesas de dividendos de subsidiarias de países industrializados, requiriendo que a los dividendos se sumaran los impuestos extranjeros acreditables imputados a dichos dividendos. Sin embargo, esta estipulación no es aplicable a los dividendos pagados con cargo a las utilidades de filiales de los Estados Unidos en países en desarrollo. El impuesto extranjero sobre las utilidades se trata como un crédito parcial y como una deducción de la renta gravable. De este modo se obtiene una ventaja fiscal si la tasa extranjera es más baja que la de los Estados Unidos (véase Anexo 2, en el que se resumen las actuales tasas tributarias comparativas sobre las sociedades en la América Latina).

40) Los impuestos combinados sobre las remesas de beneficios se minimizan cuando la tasa extranjera equivale a la mitad de la de los Estados

²⁸ George F. Kopits, *Dividend Behavior within the International Firm: A Theoretical and Empirical Analysis*, tesis doctoral inédita (Georgetown University, junio de 1971), Apéndice A.

Unidos: con una tasa norteamericana del 48 % y una tasa extranjera del 24 %, la tasa total sobre las remesas de beneficios es del 42 %.²⁹ Los países que pueden encontrarse cerca de estos mínimos en la América Latina son: Bolivia, el Brasil, Colombia, el Ecuador, el Paraguay y Costa Rica. En todo caso, con el cálculo de los impuestos de los Estados Unidos sobre los pagos de las filiales establecidas en países en desarrollo, sin la estipulación de las cifras brutas, se trató de alentar la inversión directa norteamericana en estas regiones.

41) Es probable que la moratoria sea uno de los incentivos fiscales más efectivos por alentar la reinversión de las utilidades. En el caso especial de la América Latina, la proporción de las utilidades reinvertidas en los ingresos totales de la inversión privada de los Estados Unidos en todas las industrias ha aumentado del 16.3 % en 1962 al 27 % en 1970. Este incremento en la proporción de los ingresos reinvertidos en los ingresos totales es concomitante a un cambio en la composición de la cartera de inversiones privadas de los Estados Unidos.³⁰ En 1963 las industrias extractivas y del petróleo controlaban el 50.2 % de los activos totales, en comparación con un 40.7 % en 1970. Sin embargo, la manufactura sólo representaba el 22.3 % de los activos de capital totales en 1963, pero en 1970 le correspondió el 31.4 %, generando el 33.5 % de los ingresos totales de cartera, mientras que las sociedades extractivas y petroleras obtuvieron el 28 % y el 18.8 %, respectivamente. Es de advertir que, en general, las entidades extractivas y petroleras son sociedades con matriz en los Estados Unidos, mientras que las manufactureras son subsidiarias. La prueba de que la moratoria actúa como catalizador en la reinversión de las utilidades de las subsidiarias consiste en que la reinversión en la minería y fundición sólo representó el 4.4 % de las utilidades totales reinvertidas en 1963, y en 1970 la proporción fue negativa. La industria petrolera tuvo un valor negativo en 1963 y en 1969, mientras que el sector manufacturero reinvertió el 52 % de las utilidades reinvertidas totalmente en 1970, y si se incluye al sector de "otras industrias", se llega a una proporción del 90.1 % del total de utilidades reinvertidas en ese año.

Durante el periodo 1963-1970 la reinversión de los sectores manufactureros y otras industrias, incluyendo servicios básicos, fue de \$ 2 179 millones, que es donde operan las subsidiarias, contra \$ 286 millones en

²⁹ Peggy Musgrave, *United States Taxation of Foreign Investment Income* (Harvard Law School, 1969), capítulo VIII.

³⁰ La cartera se define aquí como los activos de capital totales de los Estados Unidos en América Latina, en lugar de en el sentido limitado de inversiones indirectas en valores.

las industrias extractivas y fundición, que es donde se agrupan las sucursales.³¹

VI. MEDIDAS TRIBUTARIAS RESTRICTIVAS QUE ESTÁN SIENDO ESTUDIADAS EN EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

42) Aunque la moratoria ha fomentado la reinversión de utilidades de las subsidiarias multinacionales en la América Latina, el Congreso está estudiando en la actualidad estrictas medidas para abolir tal mecanismo, erradicar los créditos tributarios y la exención que hasta ahora gozan las utilidades no distribuidas; este esquema ha sido denominado Proyecto de Ley Hartke-Burke S-2592.³² Estas medidas presentadas el año pasado por el senador demócrata Vance Hartke, de Indiana, y el diputado James Burke, de Massachusetts, aumentarían drásticamente los impuestos de los Estados Unidos sobre las utilidades de las subsidiarias extranjeras con la supresión de la moratoria, exenciones y los créditos tributarios. Implantarían un control más rígido de las inversiones de capital en el extranjero y suspenderían ciertas disposiciones arancelarias favorables para las empresas multinacionales, incluyendo el requisito de la estricta indicación del origen de los productos de marca de los Estados Unidos, fabricados en el extranjero e impulsarían una mayor reglamentación gubernamental de las actividades de las empresas multinacionales.

43) Este ataque contra las firmas multinacionales cuenta con el apoyo de los sindicatos obreros de los Estados Unidos, ya que éstos consideran a las empresas multinacionales como motores empresariales que contribuyen negativamente a la balanza comercial y de pagos, socavando el empleo y trasladando tecnología norteamericana al exterior. Este criterio refleja, ciertamente, la influencia del largo periodo de inflación de la economía interna desde 1966 y la recesión de 1970, aparte de los primeros déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial desde 1893. El progreso de la recuperación económica a partir de la recesión en noviembre de 1970 ha sido demasiado lento, la producción y el empleo siguen una marcha irregular, en comparación con las mejoras relativamente rápidas experimentadas en anteriores periodos de recuperación.³³

³¹ Véase Anexo 3 para el detalle.

³² *Congressional Record*, 28 de septiembre de 1971, p. S-15135. Este Proyecto es llamado ahora "Proyecto de Ley del Comercio Internacional e Inversiones Externas de 1972".

³³ Véase "The Business Situation", *Federal Reserve Bank of New York*, diciembre de 1971, Vol. 53, Núm. 12. El índice de la producción industrial de la junta de la Reserva Federal permaneció casi constante durante el último trimestre de 1971. No ha sido hasta el segundo semestre de 1972 en que se ha notado cierta recuperación sostenida.

Esto, junto con un aumento de la tasa de desempleo al 6.0 % en diciembre y el anuncio de las metas fijadas por la Junta de Salarios y la Comisión de Precios para mantener los aumentos generales de los salarios y los beneficios en un 5.5 % durante 1972, explica la actitud negativa del trabajo frente a las empresas multinacionales y, por ende, el apoyo de los sindicatos al Proyecto de Ley del Comercio Internacional e Inversiones de 1972.³⁴

44) Según el senador Vance Hartke,³⁵ las empresas multinacionales, además de ser motores empresariales que exportan el empleo, la tecnología y contribuyen negativamente a la balanza comercial y de pagos, son también vehículos de evasión fiscal que toman ventajas impositivas por su calidad de empresas con unidades de producción y comercialización en diferentes países del mundo. Es así que se argumenta la abolición del crédito interno sobre impuestos pagados en el exterior, ya que a las empresas que actúan internamente no se les concede créditos sobre impuestos pagados a los estados, sino que se les otorga una deducción sobre los ingresos brutos. Como resultado, para mantener el principio de equidad, la Ley Hartke-Burke propone sustituir el sistema de créditos externos por deducciones sobre ingresos brutos.³⁶ Esto acarrearía, como consecuencia, un incremento medio de 48 % en la tasa efectiva tributaria sobre sociedades.³⁷

45) Bajo la dirección del principal asesor del presidente Nixon sobre economía internacional, Peter G. Peterson (ahora Secretario de Comercio), un grupo interdepartamental de trabajo terminó el primer estudio completo de alto nivel sobre las sociedades multinacionales y su efecto en la economía de los Estados Unidos y en el mundo.³⁸ En el estudio se llega a la conclusión de que las firmas multinacionales constituyen un factor importante para las economías nacionales contribuyendo positivamente al

³⁴ El profesor Alfred Tella de la Universidad de Georgetown y la Junta de la Reserva Federal han calculado una tasa de desempleo para la economía americana del 6.6 % en el mes de diciembre de 1971, incluido el desempleo encubierto. Alfred Tella es el autor del subsector del trabajo del modelo de previsión econométrico de la Reserva Federal y el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la economía de los Estados Unidos. Véase su gráfica de desempleo en *The Washington Post, Business and Finance Section*, domingo 16 de enero de 1972.

³⁵ Discurso pronunciado en el Congreso, febrero 27 de 1972.

³⁶ Existe cierta confusión en la filosofía impositiva de la Legislación, ya que como se expresó con anterioridad (véase párrafo 31 *supra*), para obtener el principio de equidad internacional se requiere un crédito mientras que la obtención de la equidad interna requiere deducciones. La Ley Hartke-Burke, busca la extensión de la equidad interna al terreno internacional.

³⁷ *Economic Implications of Proposed Changes in the Taxation of U. S. Investments Abroad*, *op. cit.*, p. 12.

³⁸ *Peterson Report* (Washington, D. C. enero, 1972).

empleo, las exportaciones y la balanza de pagos de los Estados Unidos, en vez de negativamente como pretenden los sindicatos norteamericanos.³⁹

46) En una reciente investigación sobre las 74 firmas multinacionales más importantes en el sector manufacturero de los Estados Unidos se demostró que éstas expandieron el empleo interno en un 36.5 % durante 1960-1970 mientras que la manufactura en su totalidad incrementó el empleo en un 15.3 %.⁴⁰ El crecimiento de la inversión interna de las empresas multinacionales en expansión de capacidad instalada, particularmente para exportación, también fue superior al de la industria en general durante 1960-1970, con un crecimiento del 9.3 % anual contra 7.1 %.

47) Las firmas multinacionales tienden a catalizar las exportaciones norteamericanas pero se argumenta, según la Ley Hartke-Burke, que incrementan importaciones y por ende tienen efectos negativos en la balanza comercial. Las estadísticas, sin embargo, demuestran lo contrario; en el sector manufacturero de los Estados Unidos, las firmas multinacionales expandieron exportaciones en un 181 % durante la década, mientras que las exportaciones totales de manufactura norteamericana crecieron en 124 %.⁴¹ Al mismo tiempo, estas firmas que se caracterizan por tener fuertes activos internacionales, son las que tienen los coeficientes de importaciones más bajos y la tasa de exportación más elevada.⁴²

48) El Proyecto de Ley Hartke-Burke, con su principio de ampliar al extranjero el concepto interno de equidad y eficiencia, gravará las utilidades no distribuidas de subsidiarias extranjeras y las transferencias de patentes, inventarios y otros servicios. Si las corporaciones transfieren la incidencia del impuesto sobre servicios hacia los mercados de la fuente, lo cual es una situación bastante factible, se incrementaría el costo para la América Latina por concepto de esas regalías. En 1970 América Latina pagó exclusivamente 321 millones de dólares por esos conceptos.

49) Finalmente, cabe agregar que el principio de gravar utilidades no distribuidas de subsidiarias internacionales, es una forma de derrotar el sistema de moratoria y reducir los coeficientes de retención de utilidades de las firmas multinacionales en los países de América Latina.⁴³

³⁹ Estas conclusiones del Informe Peterson concuerdan perfectamente con lo que se dice en este documento en cuanto a las evidentes ventajas que obtienen las naciones exportadoras de capital. (Véase la sección VIII sobre Inversión Directa Extranjera.)

⁴⁰ "The Role of the Multinational Corporation in the United States and World Economies", *Emergency Committee for American Trade*, Washington, D. C. (febrero de 1972).

⁴¹ "The Multinational Corporation — Studies in U. S. Foreign Direct Investment", *U. S. Department of Commerce* (Washington, D. C. 1972).

⁴² "Competitiveness of U. S. Industries", *Report to the President, U. S. Tariff Commission*, Núm. 473, Washington, D. C. (abril de 1972).

⁴³ Ningún país desarrollado grava las utilidades no distribuidas de subsidiarias internacio-

50) Desde el punto de vista de administración fiscal, la implementación de los gravámenes sobre utilidades no distribuidas llevaría a grandes complicaciones en vista de la situación que ha existido con la Sección 482 del Código del Internal Revenue Service. Esta sección autoriza a las autoridades fiscales a reasignar gastos, ingresos y utilidades entre compañías internacionales. Este sistema está diseñado para controlar la evasión fiscal y determinar los niveles verdaderos de las utilidades intercorporativas. Sin embargo, es precisamente esta sección la que ha causado los mayores tropiezos y problemas en la administración fiscal sobre las compañías multinacionales.⁴⁴

VII. IMPACTO DE LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO AL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTERNA EN AMÉRICA LATINA

51) Los actuales incentivos para la inversión en América Latina incluyen: 1) la moratoria fiscal, 2) las disposiciones sobre las sociedades comerciales del Hemisferio Occidental,⁴⁵ 3) la exclusión de la inversión de ciertas disposiciones de la Ley de Ingresos de 1962, 4) créditos directos sobre los impuestos extranjeros y 5) exenciones del impuesto sobre la nivelación de los tipos de interés para la compra de valores de América Latina en el mercado de los Estados Unidos.

52) La imposición de las utilidades no distribuidas en virtud de la Ley Hartke-Burke aumentaría las remesas de las empresas multinacionales y reduciría la proporción de beneficios reinvertidos, que en 1970 ascendieron a 402 millones de dólares. Aparte de estos efectos, es probable que

nales debido al principio de la neutralidad y equidad, *vide*, L. B. Karuse y K. W. Dam, *Federal Tax Treatment of Foreign Income*, Brookings Institution (Washington, D. C. 1964).

⁴⁴ Esto se documenta en *Tax Allocations and International Business*, The Conference Board (Nueva York, 1972), e "Intercompany Transactions in the Multinational Firm", *The Conference Board* (Nueva York, 1968).

⁴⁵ Una sociedad nacional elegible según la legislación de 1942 como Sociedad Comercial del Hemisferio Occidental tiene derecho a una deducción especial. La deducción rebaja la tasa efectiva media del impuesto sobre la renta de las sociedades del 48 % establecido en la Ley de Ingresos de 1964 al 34 %. Sin embargo, para reunir los requisitos SCHO, las sociedades nacionales deben realizar generalmente todos sus negocios en el Hemisferio Occidental, obtener al menos el 95 % de sus ingresos brutos de fuentes externas a los Estados Unidos y al menos el 90 % de sus ingresos brutos del "activo ejercicio de un comercio o un negocio". Este tercer requisito hace ineligible a toda sociedad que obtenga más del 10 % de sus ingresos de inversiones de cartera y fomenta el mantenimiento de la propiedad norteamericana de la inversión extranjera. Para un punto de vista opuesto en cuanto al mantenimiento de la propiedad norteamericana, véase Albert O. Hirschman, "Cómo y por qué desinvertir en la América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 147, pp. 489-514.

tendiera a desalentar la inversión en subsidiarias manufactureras y a alentar la inversión en las industrias extractivas y de fundición.

53) La disposición que aplica un impuesto reducido del 14 % a los ingresos de las sociedades elegibles de los Estados Unidos que operan en el Hemisferio Occidental ha sido invocada ampliamente por las compañías comerciales y mineras. Sin embargo, ha sido relativamente ineficaz como estímulo para la inversión en la manufactura en América Latina, debido a las restricciones aplicadas a la definición de sociedad comercial del Hemisferio Occidental (véase la nota 45). A veces se ha sugerido que una forma de sociedad de los Estados Unidos, como la prevista en la Ley Boggs de 1959,⁴⁶ a la que se le permitía diferir el pago del impuesto de los Estados Unidos sobre las *utilidades reinvertidas* en los países en desarrollo, sería mucho más eficaz como incentivo.

54) La disposición de cifras brutas de la Ley de Ingresos de 1962 no es aplicable a los dividendos pagados con cargo a los beneficios de filiales de los Estados Unidos en América Latina y en otras regiones en desarrollo. Se obtiene una ventaja tributaria si la tasa extranjera es más baja que la de los Estados Unidos, como evidentemente ocurre en América Latina. (Véase el Anexo 2.)⁴⁷ Se aplican otras exenciones a las utilidades acumuladas de una subsidiaria extranjera por motivo de liquidación. La Ley de Ingresos de 1962 estipula que estos beneficios deben gravarse como dividendos ordinarios si proceden de una sociedad en un país desarrollado. En cambio, los pagados por subsidiarias de países en desarrollo siguen gravándose como ganancias de capital, siempre y cuando las acciones de la subsidiaria hayan estado en manos de la matriz durante 10 años como mínimo. Por consiguiente, la liquidación de activos extranjeros soporta una tasa impositiva más baja como ganancias de capital que como dividendos sujetos al impuesto sobre las sociedades de los Estados Unidos. Con esta disposición se trató de alentar la liquidación de activos extranjeros después de transcurridos 10 años, pero su validez se ha puesto en duda.⁴⁸

55) La introducción del crédito tributario del 7 % para la inversión nacional en 1962 creó una discriminación en su favor. El restablecimiento a través de la Ley de Ingresos de 1971 de este crédito tributario, tuvo efectos semejantes ya que las inversiones fuera de los Estados Unidos no

⁴⁶ *Congressional Record*, Vol. 106, pp. 9815 a 9818 (1960).

⁴⁷ La carga tributaria típica de una empresa manufacturera en la América Latina representa en promedio un 44.1 % en los países de la ALALC y del 34.4 % en los de Centroamérica; esta carga tributaria total no incluye los incentivos fiscales. En consecuencia, los porcentajes mencionados están sobrevaluados. Véase Anexo 2, línea 4.

⁴⁸ Peggy Musgrave, *United States Taxation of Foreign Investment Income* (Harvard Law School, 1969), capítulo VIII.

pueden acogerse a este crédito. *Este tipo de incentivo tributario representa un atentado contra la neutralidad impositiva internacional, en vista de que la forma de tributación interfiere con la elección del contribuyente en cuanto a invertir en su país o en el extranjero.*

56) Otro mecanismo que reduce la tasa efectiva de los Estados Unidos sobre las rentas de fuente extranjera es el crédito tributario directo extranjero. Este sistema ayuda a las sociedades de los Estados Unidos a evitar la doble tributación que se produce cuando el país en que se obtiene el ingreso grava el ingreso de fuente extranjera de las sociedades de los Estados Unidos. La Ley Hartke-Burke, al abolir el crédito tributario, daría lugar a doble tributación por parte de los Estados Unidos, desalentando la inversión en América Latina, particularmente en los países que aplican tasas relativamente altas a las sociedades (véase el Anexo 2) y presionaría a los Gobiernos latinoamericanos para que redujeran los impuestos sobre las sociedades con el consecuente sacrificio fiscal. En realidad lo que tratan de obtener los países de América Latina es lo contrario de la Ley Hartke-Burke, es decir, hacer el crédito tributario irrelevante a través del establecimiento de un sistema en que se reconozca que el país en que se produzca el ingreso debe ser el único con autoridad para aplicar impuestos y el país en el que el inversionista tenga su domicilio permanente debe abstenerse de aplicar gravámenes sobre tales ingresos. Esto crearía un medio de fuertes incentivos para invertir en las regiones exentas del impuesto nacional de los Estados Unidos sobre las sociedades. Es de lamentar que, en vista de la evolución de la legislación interna de los Estados Unidos y del fracaso de las Naciones Unidas en la solución del problema, sea necesario aplicar otras soluciones. *La situación actual exige un tratado fiscal internacional entre los Estados Unidos y América Latina, de modo que pueda resolverse el problema de la doble tributación mediante la concesión de incentivos.*⁴⁹

57) Los valores de los países menos desarrollados que se venden en el mercado de los Estados Unidos están exentos del impuesto de nivelación de los tipos de interés. Sin embargo, la emisión de estos instrumentos financieros sólo constituyen una pequeña parte de las inversiones totales a largo plazo que se hacen en la región.

58) Otros aspectos de interés en la catalización del crecimiento de las inversiones en América Latina son las asignaciones por depreciación y la compensación por pérdidas por traspaso otorgadas en la región. A veces

⁴⁹ Véase sección IX donde se presentan las ideas sobre doble tributación y condonación fiscal.

las tasas tributarias diferenciales efectivas no proporcionan el necesario estímulo para ampliar la inversión extranjera productiva, ya que la incertidumbre y los riesgos tienen una función preponderante en el comportamiento empresarial.⁵⁰ Los seguros contra riesgos y las liberales compensaciones o traspasos por pérdidas pueden ser útiles para alentar la inversión, evitar las aprensiones de pérdidas y reducir la incertidumbre en un medio extranjero. Las políticas de América Latina en cuanto a las pérdidas traspasadas a ejercicios ulteriores son bastante liberales, como queda de manifiesto en el Anexo 2. Bolivia, Paraguay y Panamá no tienen este tipo de incentivo. Los países de la ALALC (véase Anexo 2) aplican un periodo de traspaso de 4.4 años, y en el caso de Argentina es de 10 años lo que coincide con las disposiciones de la Ley Norteamericana de Ingresos de 1964, que otorga un periodo de traspaso de 10 años para las pérdidas surgidas por expropiación de compañías extranjeras. Los países de América Central aplican un plazo medio de 5.4 años.⁵¹

59) Las liberales disposiciones de traspaso, junto con las deducciones sobre la depreciación, dan incentivos todavía mayores para la inversión de sociedades nacionales y extranjeras. El examen del Anexo 2 pone de manifiesto que en general las tasas de "asignaciones normales por depreciación" se comparan favorablemente con las de las regiones desarrolladas y en desarrollo. En la legislación tributaria de la mayoría de los países se aplica el método normal lineal para computar la depreciación de los activos de capital, como se hacía en Francia antes de 1960.⁵² Sin embargo, muchos países de América Latina están adoptando el método del saldo decreciente que da mayores incentivos para la depreciación acumulativa de los activos. Además, las estructuras tributarias de América Latina ofrecen muchos otros incentivos y moratorias, como la reducción del impuesto sobre la renta durante ocho años en Argentina para inversiones en ubicaciones aprobadas, junto con descuentos fiscales para los ingresos de exportaciones industriales y depreciación acelerada. En Bolivia, las reinversiones en proyectos aprobados están exentas de impuestos y gozan de las disposiciones de depreciación acelerada. En Brasil se aplica un crédito efectivo del 25 % del impuesto sobre la renta para el turismo, la pesquería y la repoblación forestal, aparte de una moratoria de 10 a 15 años para las inversiones en el noroeste y en la región del Amazonas. Además, los

⁵⁰ Aunque la moratoria constituye un instrumento importante para aumentar el coeficiente de retención de las subsidiarias extranjeras, la incertidumbre de las expectativas puede aumentar las prácticas de remisión, pese a la moratoria impositiva.

⁵¹ Sin incluir a Puerto Rico en el Anexo.

⁵² Pierre Tabatoni, "France", en *Foreign Tax Policies and Economic Growth* (NBER, 1966), pp. 275 a 335.

ingresos de las exportaciones industriales están libres de impuestos. En México, las industrias "nuevas y necesarias" tienen una reducción de hasta el 40 % del impuesto sobre las sociedades y de la participación federal (1.8 %) en el impuesto sobre las ventas durante un periodo de hasta 10 años; más aún, su nuevo decreto sobre Descentralización Industrial y Desarrollo Regional de 1972 concede exenciones de hasta el 100 % de impuestos de importación sobre maquinaria y equipo, del 50 % hasta el 100 % sobre los impuestos de timbre que gravan transacciones civiles, del 60 % hasta el 100 % del impuesto sobre la renta sobre ganancias derivadas de enajenación de bienes inmuebles, y del 15 % al 40 % del impuesto a las utilidades de las empresas. En los países de América Central, los incentivos tributarios son aún más liberales, en especial en virtud del *Tratado del Mercado Común Centroamericano*. Conforme a las disposiciones del MCCA para la armonización fiscal, se aplica una exención del 100 % de los impuestos sobre la renta durante un plazo de hasta ocho años y de los impuestos sobre el capital hasta diez años. Ambos periodos pueden ampliarse por dos años en el caso de las plantas que producen materias primas o bienes de capital.

60) América Latina tiene incentivos fiscales importantes para fomentar la inversión nacional y extranjera, pero para hacerlos efectivos en el terreno externo, se requiere la comprensión y el apoyo de los Estados Unidos por medio de su política tributaria internacional. Por ejemplo, de poco sirve a la región conceder moratorias o exenciones si las autoridades de los Estados Unidos no aceptan el principio de la *condonación impositiva*. De igual modo, los incentivos fiscales en forma de tasas tributarias diferenciales para las sociedades no pueden lograr cabalmente su finalidad si los Estados Unidos mantienen su política de gravar conforme al principio de la residencia, en vez de aplicar el del origen de la renta. Con todo, las relaciones económicas internacionales no tienen sentido unilateral y América Latina puede esperar algo en contrapartida. *Por consiguiente, el acercamiento y la posible coordinación de todas las estructuras tributarias del hemisferio a través de bases fundamentadas en la promulgación de un tratado fiscal multilateral, crearía un medio de mucha mayor eficiencia en la transmisión de los capitales privados en toda la región.* (Véase sección IX sobre una posición conjunta latinoamericana en materia de tratados fiscales.)

VIII. LA INVERSIÓN PRIVADA INTERNACIONAL

61) Los economistas clásicos sentaron las bases analíticas en que se fundamentan los teoremas de la economía neoclásica sobre el incremento del bienestar mundial producido por el intercambio externo.⁵³

Sin llegar a decir que ese “incremento de bienestar” haya sido compartido en forma proporcional por las partes contrayentes, sí se puede llegar a determinar que existen beneficios mutuos en la transmisión de capitales externos. Es así que, en forma particular, se parte del supuesto de que la inversión privada internacional contribuye en gran forma al desarrollo económico: la importación de capital, el sentido empresarial, la tecnología, la administración y las conexiones de mercado del país receptor tienen importantes efectos catalíticos que hacen posible que el producto aumente, porque se provee a la economía receptora de una mayor cantidad de insumos comparativamente escasos.⁵⁴ Otra contribución de la inversión extranjera es la función de enseñar que sirve para mejorar la calidad de los factores de producción nacionales. Ejemplificando en el lugar, introduciendo nuevas tecnologías y aplicaciones y mediante presiones competitivas, la inversión extranjera actúa como un estímulo para la eficiencia general de las empresas locales, particularmente en aquellos sectores fuertemente protegidos de la importación de mercancías del exterior.

62) Todas las ventajas antes mencionadas reinvierten al país receptor, pero la nación exportadora de capital también se beneficia mucho con las inversiones, y esto por simple definición, ya que la inversión extranjera se origina de las mayores perspectivas de obtener utilidades que otras acciones alternativas. Pero esto no es todo; hay un claro impacto plenamente positivo de la inversión directa en la balanza de pagos del país exportador. Para propósitos analíticos se pueden distinguir tres etapas: *el flujo original, los resultados inmediatos y los efectos gananciales*.

a) La inversión original es el valor de la transferencia financiera que es una partida negativa en la balanza de pagos de la nación exportadora

⁵³ Ésta es la esencia de los famosos trabajos de igualación de factores de la teoría del comercio internacional del Prof. Paul Samuelson, *vide*, P. A. Samuelson “International Factor-Price Equalisation Once Again”, *Economic Journal* (junio, 1949), “Prices of Factors and Goods in General Equilibrium”, *Review of Economic Studies*, reproducido como capítulo 70 en *The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson*, Vol. 2 (MIT Press, 1966). También el trabajo pionero de Leontieff al extender el análisis de curvas de la indiferencia al terreno internacional, Wassily Leontieff, “The Use of Indifference Curves in the Analysis of Foreign Trade”, *Quarterly Journal of Economics*, (mayo, 1933).

⁵⁴ Es decir, las tasas de rentabilidad de las inversiones internacionales están por debajo de las tasas de rendimiento sociales, debido a estas externalidades. Véanse los rendimientos derivados en la sección, VIII, inciso B.

de capital. Sin embargo, este flujo de capital puede ser compensado por exportaciones que vinculan las transferencias visibles con las invisibles. De hecho, si la operación financiera coincide exactamente con la transferencia real, el débito por la salida de capital en la balanza de pagos queda inmediatamente compensado por una partida de crédito en las exportaciones de mercancías.

Esto puede ser ilustrado mediante un ejemplo: si una subsidiaria extranjera hace una inversión directa en un país, puede comprar todo el equipo de capital a proveedores nacionales, con lo que aumentan las exportaciones de igual cuantía que las inversiones realizadas. Esto es particularmente cierto para las inversiones efectuadas fuera de los países del CAD, como los de América Latina, ya que no existen industrias locales competitivas con las importaciones del sector de bienes de capitales.

b) Siguen los resultados inmediatos una vez que entra en funcionamiento la empresa: la compañía puede obtener parte considerable de sus insumos intermedios y componentes en el país de residencia, lo que fomenta aún más las exportaciones. También puede comprar servicios en el país de residencia como derechos de patente (regalías), servicios de dirección de ingeniería, etc.

c) Por último, el impacto de las inversiones directas en la balanza de pagos se relaciona con los ingresos de las operaciones en el exterior. La balanza de pagos mejora con todos los ingresos repatriados como utilidades para la empresa matriz; esta repatriación de ingresos suele aparecer como "rentas de la inversión" en la balanza de pagos. (Véase Anexo 1.)

63) Los tres efectos antes esbozados constituyen ventajas particulares para la balanza de pagos del país exportador de capital; varios estudios referentes a los Estados Unidos han demostrado⁵⁵ que la transferencia de recursos reales de la inversión privada a Europa queda concluida después del quinto al séptimo año después de la inversión. Al terminar el décimo año, la suma de las entradas en los Estados Unidos equivale a más del doble de la salida original y los efectos favorables continúan a partir de entonces a un ritmo acelerado.⁵⁶ Puede suponerse sin lugar a dudas que los efectos favorables serían mayores en el caso de América Latina, ya

⁵⁵ Walter S. Salant y colaboradores, *The United States Balance of Payments in 1968*, Brookings Institution, 1963.

⁵⁶ Un reciente estudio de la CEPAL indica que por cada dólar de inversión se repatriaron tres dólares en el periodo 1950-69. *Es por eso que parte de la política tributaria sobre sociedades de los países latinoamericanos debe de orientarse a incrementar los coeficientes de retención de las subsidiarias operando dentro de sus territorios.* (Se hace notar que no se conoce la metodología utilizada por la CEPAL para arribar a sus conclusiones. No obstante, el periodo 1950-69 está influido por rápidas inflaciones internas y constantes devaluaciones.)

que las transferencias financieras y reales están más correlacionadas que cuando se trata de los mercados europeos; esto acorta el periodo en que concluye la transferencia de recursos reales, aumentando así la suma de entradas de rentas de la inversión a los países exportadores del capital.

A) *Efectos económicos de la inversión extranjera: Una síntesis*

64) En los párrafos precedentes hemos analizado la inversión extranjera teniendo en cuenta no sólo las ventajas para el país beneficiario, sino también para la nación exportadora de capital. *Se deduce que las ventajas son suficientes para justificar concesiones fiscales a las corrientes de rentas de la inversión provenientes de América Latina, con objeto de crear un sistema de exenciones que permita incrementar los flujos de capitales hacia América Latina.* (Esto se trata en la sección IX.)

65) Los argumentos aducidos en apoyo de las ventajas para las naciones exportadoras de capital se enumeran a continuación: a) *la productividad nacional*. Si el rendimiento en el extranjero es superior a la rentabilidad interna, la inversión extranjera aumenta el nivel del ingreso nacional que puede obtenerse con recursos nacionales dados; b) *Ampliación del mercado*. Se precisa una continua inversión extranjera para conservar y/o ampliar la participación en los mercados extranjeros, inclusive la prestación de servicios, manteniendo así la rentabilidad de las inversiones ya existentes frente a la competencia de otros países; c) *El empleo*. La inversión extranjera se realiza con frecuencia por falta de posibilidades de inversión, sobre todo en la fase descendente del ciclo económico. En tal caso, la inversión extranjera aumenta la demanda de productos nacionales al incrementar las exportaciones. Los recursos ociosos se dedican a usos productivos y aumenta el ingreso nacional; d) *El crecimiento*. La inversión extranjera en un país cuyo producto nacional tiene una tasa de crecimiento más rápida que el de la nación exportadora de capital, le permite a ésta participar en el crecimiento del país extranjero y, con ello, aumenta el ingreso interno con más rapidez; e) *Balanza de pagos*. A corto plazo, y ciertamente a largo plazo, la inversión extranjera aporta una contribución positiva a la balanza de pagos del país exportador de capital, mediante la repartición de rentas de la inversión, regalías y la creación de mercados de exportación.

CUADRO 4. *América Latina: Inversión privada de los Estados Unidos en todos los sectores económicos*

(en millones de dólares)

<i>Año</i>	<i>Valor en libros acumulativo</i>	<i>Flujos netos de capital de los EE. UU.</i>	<i>Utilidades re- invertidas anuales</i>	<i>Utilidades to- tales anuales</i>	<i>Intereses divi- dendos e ingre- sos de sucursales</i>	<i>Tasa de renta- bilidad sobre valor en libros</i>	<i>Tasa de renta- bilidad con regalías</i>	<i>Coficiente de retención^a</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4):(1)	(7)	(8)
1963	9 941	235	183	1 125	956	11.3	14.0	16.3
1964	10 254	113	250	1 244	1 011	12.1	14.8	20.1
1965	10 886	271	345	1 320	995	12.1	14.8	26.1
1966	11 498	307	343	1 452	1 113	12.6	15.3	23.6
1967	12 049	296	211	1 398	1 190	11.6	14.3	15.1
1968	13 101	677	358	1 574	1 218	12.0	14.7	22.7
1969	13 841	375	376	1 646	1 277	11.9	14.1	22.8
1970	14 683	559	402	1 488	1 081	10.1	12.3	27.0
Tasas anuales de crecimiento	5.7	13.1	11.9	4.2	2.6			
Tasas medias de rentabili- dad						11.7	14.3	21.7

^a Utilidades reinvertidas anualmente, divididas por utilidades totales anuales.

FUENTE: Departamento de Comercio y National Bureau of Economic Research, *Survey of Current Business*.

B) *La inversión privada de los Estados Unidos en América Latina y sus rendimientos*

66) El valor en libros de las inversiones privadas directas de los Estados Unidos en América Latina ascendió a 9 900 millones de dólares en 1963, aumentando a 14 600 millones en 1970 (véase cuadro 4); es decir, a una tasa compuesta acumulativa de crecimiento del 5.7 %, siguiendo aproximadamente la tasa histórica de crecimiento del PIB del 5.2 % en 1950-1968, y algo menos que la tasa histórica de crecimiento del valor agregado industrial, que fue del 6.0 % en igual periodo. Con todo, es de advertir que la tasa acumulativa de crecimiento de las salidas totales de rentas de la inversión de América Latina fue del 6.7 % en 1963-1970, superando por tanto la tasa de crecimiento de las entradas totales de inversiones de los Estados Unidos que se incorporaron a los activos de América Latina.

67) El elemento más dinámico de las actividades totales de inversión fueron los flujos netos de capital, que aumentaron a un promedio del 13.1 % durante 1963-70. Esta cuenta mide las transacciones de capital de residentes de los Estados Unidos con empresas en el exterior; en general los residentes de los Estados Unidos aumentaron sus transferencias de capital de 235 millones de dólares en 1963 a 559 en 1970, como puede verse en el siguiente cuadro.⁵⁷

68) Uno de los principales criterios para evaluar el funcionamiento de las inversiones de los Estados Unidos en América Latina es la cuantía de los beneficios reinvertidos para cubrir nuevas necesidades de capital. Como puede verse en el cuadro 4, se registró un notable aumento en esta partida, de 138 millones de dólares en 1963 a 402 millones en 1970, con una tasa acumulativa del 11.9 %, mientras que los beneficios totales aumentaron al 4.2 %. La mayor parte de estos beneficios o utilidades reinvertidas procedieron de las inversiones en manufactura, como se verá más adelante al analizar la estructura de la inversión, particularmente en las filiales de México y el Brasil. Otro importante aspecto catalítico es el incremento de la proporción de los beneficios reinvertidos en los beneficios

⁵⁷ Estudios recientes sobre los movimientos internacionales de capital han demostrado que América Latina tuvo uno de los totales agregativos y *per capita* más bajos de capital oficial y privado a largo plazo durante el periodo de posguerra. Es más, la región sólo recibió una pequeña parte de la ayuda para el desarrollo suministrada por los Estados Unidos, y casi toda en forma de préstamos del Banco de Exportación e Importación, con un claro elemento de promoción de las exportaciones. Véase Walther P. Michael, *Measuring International Capital Movements*, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1971, pp. 47 a 70 y cuadro 5.

totales. Este coeficiente de retención aumentó del 16.3 % en 1963 a 27.0 % en 1970, con un valor medio del 21.7 % durante el periodo.

69) Una de las principales decisiones de política para América Latina con respecto a la inversión extranjera, consiste en aumentar esta proporción hasta por lo menos duplicarlo durante el presente decenio; esto dependerá de muchas variables, tales como la actividad económica nacional, la actitud de las subsidiarias extranjeras en cuanto a las remesas, los cambios en la relación entre la producción y los costos de capital y, por último, la relación entre los dividendos y utilidades no distribuidas y los impuestos de los Estados Unidos, especialmente el impacto de la doble tributación y del mecanismo de moratorias y créditos tributarios de los Estados Unidos.

70) Los niveles de rendimiento de las inversiones privadas directas de los Estados Unidos son adecuados, como se deduce de las tasas de rentabilidad de los activos que representa una media de 11.7 % durante el periodo, con un máximo del 12.6 % en 1966. Esto contrasta con una rentabilidad en Europa de alrededor del 8.5 %. Así, el margen de oportunidad, *ceteris paribus*, para las inversiones en América Latina es de 3 puntos porcentuales aproximadamente.

71) La tasa de rentabilidad para todos los sectores, incluso las regalías, es aún más favorable, con una media del 14.3 % y un máximo del 15.3 % en 1966. *Los análisis de sensibilidad ponen de manifiesto que las regalías contribuyeron con 18 centavos por cada dólar de rendimiento, lo que supone una influencia considerable en los cálculos de rentabilidad.* La retribución del acervo de capital en términos de tiempo también es satisfactoria, a tasas de rendimiento anuales sobre activos y regalías del 14.3 %, el capital se amortiza en seis años y al 11.7 % —lo que representa el rendimiento promedio sin regalías—; el periodo de recuperación es de ocho años.

C) Estructura y rentabilidad de la inversión

72) Una de las características más trascendentes del análisis de las actividades de la inversión privada de los Estados Unidos en América Latina es la modificación de la composición de su cartera. En 1963 las industrias extractivas y del petróleo controlaban el 50.2 % de los activos totales, mientras que en 1970 la proporción era del 40.7%. Al parecer, la inversión privada extranjera se está trasladando continuamente de aquellos sectores de actividad en que su utilidad para el país beneficiario se hace du-

CUADRO 5. *Distribución de las inversiones directas de los Estados Unidos en América Latina*

(en porcentajes)

	MINERÍA Y FUNDICIÓN				PETRÓLEO			
	<i>Valor en libros de los activos (% del total)</i>	<i>Utilidades (% del total)</i>	<i>Tasa de rentabilidad sin las regalías</i>	<i>Proporción de las utilidades reinvertidas (% del total)</i>	<i>Valor en libros de los activos (% del total)</i>	<i>Utilidades (% del total)</i>	<i>Tasa de rentabilidad sin las regalías</i>	<i>Proporción de las utilidades reinvertidas (% del total)</i>
1963	13.6	19.5	16.2	4.4	36.6	47.3	14.6	0
1970	13.9	18.8	13.7	0	26.8	28.0	10.6	16.2
<i>Promedio</i>								
(1963-70)	13.9	22.92	19.4		30.6	36.2	13.8	
	MANUFACTURA				OTRAS INDUSTRIAS			
	<i>Valor en libros de los activos (% del total)</i>	<i>Utilidades (% del total)</i>	<i>Tasa de rentabilidad sin las regalías</i>	<i>Proporción de las utilidades reinvertidas (% del total)</i>	<i>Valor en libros de los activos (% del total)</i>	<i>Utilidades (% del total)</i>	<i>Tasa de rentabilidad sin las regalías</i>	<i>Proporción de las utilidades reinvertidas (% del total)</i>
1963	22.3	15.2	7.7	54.1	27.6	18.0	7.4	21.6
1970	31.4	33.5	10.8	52.0	28.0	19.7	7.1	38.1
<i>Promedio</i>								
(1963-70)	28.2	23.4	9.6	53.0	27.3	17.4	7.5	29.8

FUENTE: Department of Commerce, *Survey of Current Business*.

dosa, como las industrias basadas en recursos naturales no renovables, a sectores nuevos como la manufactura donde es indudable que su colaboración contribuirá al desarrollo económico de los países.

73) La cambiante estructura de las inversiones hacia el sector de la manufactura se acentúa al tener en cuenta que en 1963 este sector sólo representaba el 22.3 % de los activos totales de capital y generaba ingresos equivalentes al 15.2 % del total. En 1970, este sector sobrepasó al del petróleo y al de la minería, pasando a constituir la proporción más importante con un 31.4 % de los activos, generando el 33.5 % de los ingresos totales con tasas de rentabilidad, sin regalías, del 10.8 %. Es más, a este sector le corresponde el 52 % de los beneficios totales reinvertidos.⁵⁸ *(Estos importantes datos aparecen en el cuadro anterior. Los flujos en dólares y la estructura puede verse en el Anexo 3.)*

74) Los cambios estructurales que se indican en el cuadro 5 son aleccionadores. El valor en libros de los activos en términos relativos para la minería y la fundición ha permanecido casi constante con una suma de 2 037 millones de dólares en 1970, a saber, el 13.9 % de los activos totales invertidos. Las utilidades han aumentado lentamente en este sector de 219 millones de dólares en 1963 a 280 millones en 1970, aunque en cifras relativas hubo una baja del 19.5 % de las utilidades totales al 18.8 %. La tasa de rentabilidad sin regalías es bastante alta, con un promedio del 19.4 % durante este periodo y un máximo del 23.2 % en 1967. Este sector presenta una gran variabilidad en las corrientes netas de capital, generando un saldo negativo de 13 millones de dólares en 1969 y un historial muy desfavorable en cuanto a los beneficios reinvertidos, que fueron negativos en 26 millones de dólares en 1970, y sólo representaron el 4.4 % del total en 1963.

75) El sector del petróleo tiene un historial muy semejante al de la minería y fundición, y la diferencia estriba en que en el caso de los productos del petróleo, la participación en los activos de cartera ha bajado en casi un 10 %, del 36.6 % en 1963 al 26.8 % en 1970.⁵⁹ En efecto, esta industria presentó indicios de desinversión (la entrada de nuevos ac-

⁵⁸ Esto se debe en parte al impacto que la moratoria fiscal tiene sobre las inversiones privadas de los Estados Unidos en América Latina, es decir, un aumento de las retenciones y, por ende, de las reinversiones. Así se explica que este instrumento de la tributación internacional sea importante para el crecimiento industrial de América Latina, ya que sólo las subsidiarias, no así las sucursales, están sujetas a moratoria y que las subsidiarias operan fundamentalmente en el sector de la manufactura.

⁵⁹ Hago notar nuevamente que defino "cartera" como el total de activos de capital de inversionistas americanos en todos los sectores productivos de la América Latina. Por tanto, el cuadro 5 es la "cartera" de los Estados Unidos en la región.

tivos fue menor que la depreciación) en 1966 y 1967, cuando los activos bajaron de 3 546 millones de dólares a 3 475 millones y 3 473 millones en dichos años (véase Anexo 3). Sin embargo, las corrientes netas de capital se mantuvieron fuertes en 1968 y 1970, mientras que en 1965, 1966 y 1967 fueron negativas. Las utilidades reinvertidas también han tendido a reducirse en esta industria extractiva. En 1963 fueron negativas por valor de 11 millones de dólares y de nuevo en 1969 en 15 millones. No obstante, en 1970 representó el 16.2 % de los beneficios reinvertidos totales. Las tasas de rentabilidad del sector son altas, con un promedio del 13.8 % en 1963-1970 y un máximo del 15.0 % sin regalías en 1964. La tasa de rentabilidad con las regalías tuvo un valor medio del 16.4 % durante 1963-1970. *Con todo, esta industria refleja una tendencia descendente marcada en la generación de beneficios dentro del portafolio de inversiones privadas de los Estados Unidos.* En 1963 el sector del petróleo generó el 43.3 % de los beneficios totales, en tanto que en 1970 sólo le correspondió el 28.0 %. Esta baja en valores relativos significa que en 1963 el sector generó 532 millones de dólares, y en 1970 sólo produjo 416 millones.

76) Los datos sobre las industrias extractivas reflejan la incertidumbre y los problemas con que se enfrentan los inversionistas extranjeros en sectores difíciles con altas tasas de rentabilidad y objetivos de política contrapuestos entre los gobiernos y las empresas. Los inversionistas de los Estados Unidos han demostrado una notable flexibilidad en el ajuste de la estructura de sus activos frente a las cambiantes necesidades del crecimiento de la América Latina y la identificación nacional de sectores estratégicos. *Estas transferencias sin dificultades de la propiedad de sectores difíciles a un nuevo acomodo en otras empresas, junto con los movimientos de activos de capital hacia estos últimos sectores, es una de las características más importantes de las inversiones extranjeras directas de los Estados Unidos en la América Latina durante el periodo que se estudia (1963-1970).*

77) A diferencia de los sectores extractivos, la manufactura y "otras industrias" incluyendo servicios básicos, han reflejado una notable potencia en todos los frentes de actividad. Como puede comprobarse en el cuadro 5, la manufactura aumentó su proporción en el valor en libros de los activos del 22.3 % en 1963 (2 213 millones de dólares) al 31.4 % (4 604 millones) en 1970. Este incremento superior al 40 % en términos relativos es más pronunciado en lo que hace a la generación de beneficios, que pasó de una proporción del 15.2 % (171 millones de dólares) al

33.5 % (499 millones), es decir, casi el 300 % en términos absolutos, y 200 % en la proporción.

78) *Otra característica importante en esta modificación en la composición de los activos privados de los Estados Unidos consiste en que la manufactura y otras industrias afines tiene una alta proporción de beneficios reinvertidos en relación con los totales. Esto es explicable debido a su naturaleza como subsidiarias y a la consecuente utilización, por éstas, de la moratoria fiscal.* En 1963 la manufactura reinvertió 99 millones de dólares, o sea, el 51.1 % de los beneficios totales reinvertidos. En 1970 este sector reinvertió 209 millones de dólares, a saber, el 52.0 % de la reinversión total. Se observan relaciones similares en la categoría de otras industrias, donde la proporción de beneficios reinvertidos aumentó del 21.6 % (87 millones de dólares) al 38.1 % (153 millones). El valor de sus activos aumentó ligeramente del 27.6 % en 1963 al 28.0 % en 1970. Los beneficios aumentaron de 203 millones de dólares a 293 millones, incrementándose su participación relativa en poco más de un punto porcentual, como puede verse en el cuadro 5.

79) La configuración de las tasas de rentabilidad en las actividades manufactureras también presenta una gran diferencia con las industrias extractivas. La manufactura tiene tasas más bajas que la minería y la fundición, y en 1970 apenas excedió a la tasa del petróleo. En 1963 la manufactura tuvo una tasa de rentabilidad sobre los activos del 7.7 % sin regalías, mientras que en 1970 las relaciones de productividad fueron mayores con rendimientos superiores al 10 %. La tasa media de rentabilidad sin regalías durante este periodo es del 9.6 % y con regalías del 11.8 %. En "otras industrias" se registran relaciones semejantes con tasas de rentabilidad de los activos sin regalías iguales a un promedio del 7.5 %, que aumenta al 9.0 % con regalías.

IX. CONCLUSIONES SOBRE UNA POSICIÓN CONJUNTA LATINOAMERICANA SOBRE TRATADOS FISCALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y CATALIZAR LA INVERSIÓN PRIVADA EXTERNA

80) En distintos grados se ha demostrado la importancia que tienen las políticas tributarias de los estados desarrollados en sus exportaciones de capital, estructura de inversiones y reinversión de utilidades. Éste es el caso con la moratoria y condonación fiscal y los sistemas de créditos sobre impuestos pagados en el exterior. Sin embargo, uno de los problemas claves de coordinación tributaria entre los países desarrollados y los

países en desarrollo se cierne en la doble tributación que resulta cuando un flujo de beneficios de capital está sujeto a dos gravámenes —uno donde se genera la renta y el otro donde tiene su residencia el exportador del capital.

Obviamente que la implantación del crédito tributario internacional de los países de residencia hace posible la solución al problema de la doble imposición. Sin embargo, existen otras medidas que pueden resolver la doble tributación internacional. Los países de la América Latina han sugerido que se resuelva a través de incentivos a la región utilizando el principio de la fuente.

81) Todos los tratados bilaterales actualmente vigentes han sido elaborados sobre la base del principio de la residencia que emana del concepto del establecimiento permanente y que concuerda con las políticas globales de neutralidad y equidad internacional de los países desarrollados. Sin embargo, la posición latinoamericana descansa fundamentalmente en la defensa del principio de la fuente, cuyo esquema podría visualizarse de la siguiente manera: los ingresos que la inversión extranjera genere en forma directa o por la transferencia de tecnología, tales como dividendos, intereses, ganancias, regalías, asistencia técnica y otros, serían gravados internamente por cada uno de los gobiernos latinoamericanos, de acuerdo con su legislación particular. Pero esta misma ganancia debería considerarse exenta de impuestos por el Tesoro de los Estados Unidos, aun cuando uno de sus residentes y/o nacionales obtuviera dicho rendimiento.⁶⁰ Esto sería posible si se aceptara el principio de la fuente, cuyas normas establecen que el único orden jurídico que tiene derecho a gravar las rentas de inversión externas es aquel en donde se generan las rentas.

82) El problema sobre el tipo de tratado más adecuado para evitar la doble tributación a la renta entre los países latinoamericanos ha sido estudiado especialmente a nivel de áreas regionales de integración como la ALALC, el Mercado Común Centroamericano y los signatarios del Pacto Andino. En el caso especial del Pacto Andino, los cinco miembros del Pacto han concretado un Convenio Multilateral que establece un estricto criterio de la fuente para así suprimir conflictos jurisdiccionales y ampliar las posibilidades interregionales de movilización de capitales.

83) Usualmente la razón de política económica por la cual las naciones desarrolladas esgrimen el principio de la residencia en los tratados fiscales, se basa en que en esa forma, el país de residencia continúa ejer-

⁶⁰ Discurso del señor Antonio Ortiz Mena, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ante OPIC (Overseas Private Investment Corporation), el 10 de diciembre de 1971.

ciendo su jurisdicción tributaria sobre las rentas de fuente externa obtenidas por sus residentes. De hecho, los ingresos tributarios son compartidos entre el país de la fuente y de la residencia. Aunque existen diferentes matices de opinión entre los países desarrollados, la mayoría se manifiestan en favor de que se compartan los ingresos tributarios entre ambos países.⁶¹ Pero esto se logra primordialmente mediante una disminución de la tributación aplicada en el país de la fuente, para que se dé margen a que el país exportador obtuviera también un ingreso fiscal por motivo de dichas rentas.

84) Este último resultado es plenamente injustificado, ya que así se imponen límites a la legislación interna sobre la tributación de las sociedades, y en esta forma la legislación tributaria de los países desarrollados interfiere con diversos aspectos de la política tributaria de los países en desarrollo. Otro efecto negativo del principio de la residencia es el de hacer inválidos los incentivos tributarios vigentes en los países en desarrollo, ya que si éstos conceden deducciones o exenciones tributarias o la aplicación de tasas impositivas más bajas, el contribuyente no se ve beneficiado debido a que está sujeto al pago de la diferencia entre dicho impuesto y aquel que rige en su país de residencia. Frente a este estado de cosas, los países en desarrollo han manifestado reiteradamente, en los foros internacionales, que este mecanismo no conviene a sus intereses, debido a que anula los incentivos otorgados por ellos y torna inútil el sacrificio fiscal que para estos países significa el otorgar exenciones de esta naturaleza.

85) En lo que concierne específicamente a las exenciones tributarias, ya sea sobre impuestos, depreciación, compensación de pérdidas por traspaso o moratorias fiscales, se ha diseñado un sistema de condonación fiscal (*tax sparing*), para que estos incentivos tengan el efecto deseado sobre la inversión externa. En virtud de la condonación fiscal, el país de residencia permite al inversionista rebajar de sus impuestos no sólo los impuestos que se pagaron efectivamente sobre sus rentas internacionales, sino también aquellos que debería haber pagado en el país de la fuente si no mediaran las concesiones y rebajas otorgadas por éste. En esta forma los incentivos otorgados por los países de la fuente se hacen efectivos en los países de residencia.⁶² Infortunadamente, en la práctica, los tratados tributarios en que se ha incluido esta norma de condonación fiscal, no

⁶¹ Francia y algunos países escandinavos son las pocas excepciones sobre esta materia. Estas naciones consideran las rentas extranjeras de sus nacionales exentas de impuestos.

⁶² Se hace notar que los países latinoamericanos tienen una gran variedad de incentivos fiscales de esta naturaleza. Véanse párrafos núms. 58 y 59 *supra* y Anexo 2.

identifican cuáles son los incentivos tributarios otorgados por el país en desarrollo que serán reconocidos por las autoridades del país de residencia para los efectos de las reducciones. En el caso particular de los Estados Unidos y la América Latina, la condonación fiscal ha sido el mayor obstáculo para concretar convenios fiscales que pueden reforzar la afluencia del capital americano en nuevos campos de actividad. Esto estriba en que las exenciones fiscales de la América Latina se centran en inversiones que actúan solamente en campos prioritarios. Si la condonación fiscal no es aceptada por el país de residencia, los mecanismos tributarios internos de incentivos al capital pierden su fuerza para orientar la inversión privada extranjera hacia las prioridades nacionales de inversión.

86) Las grandes ventajas económicas y financieras que derivan las naciones exportadoras de capital, a través de su inversión privada internacional han sido documentadas en este estudio; y ellas justifican la implantación de concesiones fiscales a los flujos de rentas de la inversión provenientes de la América Latina. Estas concesiones impositivas deberán ser promovidas en un marco internacional a través de un tratado multinacional que sirva como vehículo para reforzar la afluencia del capital extranjero en el desarrollo de la América Latina. La manera de implementar esta idea sería a través del siguiente esquema:

- a) Promover un tratado multinacional sobre la doble tributación, en el que todos los países del Hemisferio Occidental reconocerían ciertos principios, básicamente el derecho del país donde se origina la fuente, de ser exclusivamente el único con capacidad para gravar la ganancia. Este tratado estaría abierto a otros países industrializados, además de los Estados Unidos, que desearan reconocer los mismos principios. El tratado propuesto debería ser de carácter general para que los países pudiesen determinar las pautas básicas, conforme a las cuales cada uno consideraría la negociación y la firma de tratados bilaterales específicos en función de su legislación interna.
- b) En caso de que los países avanzados no acepten el principio de la fuente y sigan adheridos al concepto de residencia, entonces los países latinoamericanos deberán mantener una posición conjunta en cuanto a la condonación fiscal, correlacionando este principio con la necesidad de independizar su legislación tributaria interna de la política impositiva de los países desarrollados. Este factor de independencia es de suma importancia, ya que el sacrificio fiscal

en que incurren los países de la región en orientar las inversiones internacionales hacia sectores prioritarios, vía exenciones, sería válida solamente si el principio de condonación es aceptado por el mundo desarrollado.

- c) En los tratados tributarios multinacionales y/o bilaterales con los países desarrollados, y cuando aún no se tengan acuerdos sobre la doble imposición, la América Latina deberá abogar por sistemas que aseguren la existencia de mecanismos de moratoria fiscal (*tax deferral*) sobre corporaciones multinacionales actuando dentro de su territorio, ya que esto permite incrementar la reinversión de utilidades y los coeficientes de retención de las empresas y ayuda a la balanza de pagos de la región.
- d) También se deberán explorar diferentes mecanismos que incentiven la movilidad del capital entre bloques regionales sujetos a procesos de integración, particularmente a través de una armonización de la tributación interna y externa.⁶³
- e) Finalmente, la América Latina debe actuar en forma conjunta a través de foros internacionales financieros, para expresar su punto de vista sobre los temas de imposición internacional e inversión externa, particularmente cuando existen medidas restrictivas pendientes de aprobarse como el proyecto de Ley Hartke-Burke.

X. EPÍLOGO

Existen diferentes opiniones y puntos de vista sobre la movilidad y transmisión de capitales externos a través de firmas multinacionales. En algunos sectores se piensa que la movilidad del capital internacional es una forma de acentuar la dependencia externa de las naciones importadoras de capital.⁶⁴ Sin embargo, para algunos observadores en las naciones trasmisoras de capital, la ideología parece ser el reverso; es decir, su inversión extranjera es una forma de exportar tecnología propia, socavar el empleo nacional y producir deterioros en la balanza de pagos.⁶⁵ La verdad, obviamente, está entre estas dos posiciones extremas, como se ha documentado en este trabajo. Pero aun así, la cuestión relevante no es qué

⁶³ Véase Luis R. Casillas, "Empleo, inversión y equilibrio externo: Un análisis sobre el impuesto al valor agregado", publicado en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 158, pp. 325-369.

⁶⁴ Louis Turner, *Le Capital International et les Sociétés Multinationales* (París, 1971) y Miguel S. Wionczech, *Inversión y tecnología extranjera en América Latina* (México, 1971).

⁶⁵ Vide, "Proyecto de Ley Hartke-Burke sobre el Comercio Internacional e Inversiones Externas de 1972", *Congressional Record*, Washington, D. C. (septiembre de 1971).

orientación ideológica o filosófica se tome con respecto a la inversión extranjera, sino qué instrumentación operativa puede la América Latina diseñar para afrontar la realidad objetiva de que la inversión externa es uno de los instrumentos claves del desarrollo, no sólo por los efectos de tecnología, productividad y empleo que hacen posible las inversiones reales, sino porque éstas *financian un componente importante de la balanza de pagos de la región y, por ende, contribuyen al equilibrio externo*.

Ahora bien, las remesas de utilidades de esas inversiones son un factor negativo en la balanza de pagos, pero como se ha demostrado en este ensayo, estos flujos dependen del tratamiento impositivo internacional, y como resultado se pueden implementar políticas para incrementar retenciones de las firmas multinacionales u otras medidas para reducir los flujos hacia afuera. El punto importante que se ha tratado de elucidar es que la política tributaria es un instrumento de gran relevancia en el manejo del financiamiento de la balanza de pagos y en la asignación de inversiones y ahorros de naturaleza externa. Esto es una teoría nueva, ya que usualmente se asume que los flujos de capitales externos están relacionados solamente con variables de incertidumbre y/o son autónomos o, en última instancia, las rentabilidades relativas se presentan como un *Deux ex machina* que asigna los recursos de inversión en forma automática, mientras que la dimensión externa de la tributación se toma como un *datum*. Recientes estudios econométricos han demostrado que las elasticidades de flujos de capitales a cambios en las variables impositivas, son bastante amplias en cuanto se refiere a flujos de capitales entre los Estados Unidos y Europa.⁶⁶ El presente trabajo ha tratado de demostrar no sólo que estas elasticidades son relevantes para el caso de la América Latina, sino que se pueden utilizar en la coordinación tributaria internacional a base de tratados multilaterales para incrementar la participación de la inversión directa privada a largo plazo en la región.

Otro elemento importante que emana de este documento es la contribución que pueden hacer los instrumentos tributarios en el manejo del desequilibrio externo y en la composición del financiamiento de la balanza de pagos. En 1970, la América Latina tenía una remesa de utilidades de 2 612 millones de dólares y un servicio de deuda externa (amortizaciones e intereses) de 2 650 millones. Nótese que la política tributaria puede controlar, hasta cierto punto, el volumen del primer flujo, pero no puede hacer nada sobre el segundo, ya que éste es una transferencia me-

⁶⁶ G. F. Kopitz, *Dividend Behavior within the International Firm: A Theoretical and Empirical Analysis*, tesis doctoral inédita, Universidad de Georgetown (junio de 1971).

cánica del financiamiento externo, mientras que el primero es una transferencia relacionada con el *comportamiento* de las firmas multinacionales. Más aún, las remesas de utilidades son flujos financieros generados por las productividades de las inversiones establecidas; es decir, éstas ya rindieron beneficios de producción, mientras que los servicios de la deuda externa son posibles antes de que se lleve a cabo la inversión. Así, en 1970, de un saldo de deuda pública de casi 20 000 millones de dólares, 4 093 millones no estaban aún desembolsados. Sin embargo, este capital inmovilizado en el extranjero ya está siendo retribuido por intereses y costos financieros de compromiso.

No obstante estas realidades objetivas, y de otras claras ventajas que tiene el financiamiento externo proveniente de inversiones directas contra aquel que proviene de los mercados de proveedores y bancos multinacionales, la política económica en muchos países ha estado dirigida a reducir la inversión externa, sin darse cuenta que lo que se ha logrado es solamente sustituir créditos a corto y mediano plazo por la inversión externa desplazada.

Hay fuerzas expansivas considerables en la economía latinoamericana que se encuentran frenadas por una constelación desfavorable de factores internos y externos. Se impone abrirles paso a través de una armonización congruente entre los instrumentos tributarios, el equilibrio externo y los objetivos productivos del desarrollo, en cuanto éstos se refieren a la captación y asignación de inversiones internas y externas. Pero esta posibilidad de implantar políticas nuevas debe emanar de las realidades objetivas económicas que encara la América Latina y no deben estar en función solamente de los momentos ideológicos o políticos que está viviendo el país en cuestión. Este principio no implica separar a la política de la ideología, sino el evitar que esta última domine al análisis. Ya el profesor Samuelson ha ilustrado este aforismo diciendo "en el país que por deber se tiene que adorar al sol, las leyes naturales de la energía cinética del calor nunca serán entendidas".⁶⁷

⁶⁷ Introducción a sus *Principios de economía*, octava edición (McGraw Hill, 1969).

ANEXO 1

AMÉRICA LATINA: *Remesas de rentas de la inversión*

(en millones de dólares)

<i>Clasificación País</i>	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	<i>Tasa de cre- cimiento %</i>
1. México	324.0	339.0	394.0	473.0	551.0	595.0	687.0	13.5
2. Venezuela	674.0	705.0	673.0	652.0	705.0	689.0	566.0	— 3.1
3. Brasil	190.0	258.0	282.0	296.0	302.0	344.0	350.0	11.0
4. Chile	103.0	128.0	201.0	232.0	227.0	228.0	185.0	10.5
5. Colombia	73.0	79.0	86.0	105.0	113.0	144.0	170.0	15.0
6. Argentina	103.0	53.0	151.0	119.0	142.0	159.0	141.0	5.5
7. Perú	72.0	91.0	128.0	140.0	142.0	146.0	135.0	11.0
8. T. y Tobago	70.9	60.3	63.1	65.2	71.5	83.9	75.5	1.1
9. Jamaica	40.0	42.8	47.1	49.0	47.2	55.0	57.7	6.5
10. Guatemala	11.9	11.2	18.6	22.6	27.7	30.9	33.1	18.5
11. Nicaragua	5.5	12.8	15.7	19.0	25.0	25.0	29.0	31.5
12. Ecuador	19.3	25.0	25.2	24.9	27.1	26.9	28.6	6.7
13. Panamá	9.4	20.4	23.4	23.0	24.0	24.0	28.0	20.0
14. R. Dominicana	18.8	12.0	20.0	22.2	19.0	23.4	25.9	5.7
15. Uruguay	16.3	15.7	19.6	26.3	24.6	24.4	23.5	6.3
16. Honduras	7.0	13.0	15.5	21.2	23.1	18.6	22.5	21.6
17. Costa Rica	10.8	13.4	14.9	17.0	18.6	16.4	20.8	12.7
18. Bolivia	2.8	3.6	0.8	18.0	23.6	22.0	15.0	32.1
19. Paraguay	2.5	3.0	4.1	5.5	5.1	7.0	7.5	20.1
20. El Salvador	4.3	5.2	5.9	6.5	6.1	6.1	7.0	8.5
21. Haití	6.2	5.2	3.7	2.9	3.1	3.6	3.6	— 9.5
AMÉRICA LATINA	1.765	1.897	2.193	2.341	2.528	2.671	2.612	6.7
BALANZA DE SERVIC.	2.923	2.927	3.118	3.219	3.464	3.629	3.810	4.3
Rentas de in./Bal. de servicios	.60	.65	.70	.73	.73	.74	.69	

FUENTE: Fondo Monetario Internacional.

ANEXO 2

Tasas comparativas actuales del impuesto sobre las sociedades en América Latina

Países de la ALALC

	<i>Impuesto S/la Renta de las Sociedades</i>	<i>Impuesto S/el Exceso de Beneficios</i>	<i>Impuesto S/los Dividendos</i>	<i>Carga Tributaria Típica S/las Manufacturas</i>
<i>Argentina</i>	33 %	ninguno	12 %	46.5 %
<i>Bolivia</i>	25 %	7 %	20 %	35 %
<i>Brasil</i>	30 %	ninguno	5 % al declararse los dividendos, más 25 % de retención	43.5 %
<i>Colombia</i>	12 % a 36 % (por encima de P 1 millón)	20-56 %	12 %	45.5 %
<i>Chile</i>	39.6 % más 7 % impuesto sobre la vivienda	ninguno	45.2 %, retención	69.2 %
<i>Ecuador</i>	30 % sobre los ingresos rete- nidos	ninguno	20 %, 40 % y 45 %	38.0 %
<i>México</i>	42 %	ninguno	15 % a 20 % (por encima de P270 000)	51.6 %
<i>Paraguay</i>	19 % a 25 % (por encima de G 100 000)	ninguno	ninguno	25 %
<i>Perú</i>	20 % a 55 % (por encima de S 1 billón)	ninguno	30 %	54 %
<i>Uruguay</i>	20 %	ninguno	25 %	43.8 %
<i>Venezuela</i>	15 % a 50 % (por encima de B 28 millones)	ninguno	15 %	31.4 %
<i>América Central y Región del Caribe</i>				
<i>Costa Rica</i>	1-30 % (por encima de C 500 000)	ninguno	ninguno	28 %
<i>El Salvador</i>	2.5-15 % (por encima de C 100 000)	ninguno	38 %	33 %
<i>Guatemala</i>	5-48 % (por encima de Q 500 000) más 10 % de recargo	ninguno	10 %	36 %
<i>Honduras</i>	3-40 % (por encima de L 1 mi- llón)	ninguno	5 %	24 %
<i>Jamaica</i>	35 %, más 37.5 % impuesto "adi- cional" s/los beneficios de las sociedades	ninguno	12.5 % por los primeros J 3850, 37.5 % sobre el resto	39 %
<i>Nicaragua</i>	4-30 % (por encima de C 2 mi- llones)	ninguno	ninguno	25 %
<i>Panamá</i>	10-40 % (50 % sobre la renta por encima de B 500 000)	ninguno	10 %	40 %
<i>Puerto Rico</i>	22 % más 9-18 % de recargo	ninguno	15 % o 29 %	42 %

*Tasas comparativas actuales del impuesto sobre las sociedades en
América Latina*

Países de la ALALC [continuación]

	<i>Impuesto S/los Beneficios de las Sucursales</i>	<i>Impuesto S/las Regalías</i>	<i>Impuesto S/los Intereses</i>
<i>Argentina</i>	41 %	20.5 %	20.5 %
<i>Bolivia</i>	25 % más 20 % sobre el neto	25 % más 20 % sobre el neto	más 20 % s/el neto
<i>Brasil</i>	30 % más 25 % sobre el neto	25 %	25 %
<i>Colombia</i>	12-36 %, impuesto s/la renta de las sociedades, más 20-55 % s/el exceso de benef., más 22.6 % s/todos los benef., no capitaliza	22.6 %	12 %
<i>Chile</i>	68.1 %	45.2 %, retención	45.2 %, retención
<i>Ecuador</i>	30 %	40 %	40 %
<i>México</i>	42 % más 15-20 % sobre el neto	42 % retención sobre las re- galías y tarifas técnicas	35 %
<i>Paraguay</i>	19-25 %	19-25 %	19-25 %
<i>Perú</i>	20-55 % más 30 % sobre el neto	20-55 % más 30 % sobre el neto	40 %
<i>Uruguay</i>	25 %	40 %	40 %
<i>Venezuela</i>	15-50 % más 15 % sobre el neto	15-50 %	5-50 %
<i>América Central y Región del Caribe</i>			
<i>Costa Rica</i>	1-30 % impuesto s/las sociedades, más 0.5 % sobre las sucursales	20 %	15 %
<i>El Salvador</i>	38 %	38 %	38 %
<i>Guatemala</i>	5-48 % más 10 % de recargo	10 %	10 %
<i>Honduras</i>	3-40 %	10 %	5 %
<i>Jamaica</i>	45 %	12.5 %	12.5 %
<i>Nicaragua</i>	4-30 %	4-30 %	4-30 %
<i>Panamá</i>	10-40 % (50 % sobre la renta por encima de B 500 000)	La mitad de la tasa aplica- ble a las sociedades	10-40 % (50 % sobre los ingre- sos por encima de B 500 000)
<i>Puerto Rico</i>	22 % más 9-18 % de recargo	15 % o 29 %	15 % o 29 %

Tasas comparativas actuales del impuesto sobre las sociedades en América Latina

Países de la ALALC [continuación]

	<i>Pérdidas Trasadas</i>	<i>Asignaciones Normales por Depreciación</i>	<i>Impuesto anual S/el Capital</i>	<i>Impuesto General Sobre las Ventas</i>
<i>Argentina</i>	10 años	10 % s/la maquinaria, 20 % s/las herramientas y vehículos y 3.3% s/los edificios	1.5 % el patrimonio neto	10-20 % s/el valor agregado
<i>Bolivia</i>	ninguna	10 % s/la maquinaria, etc., y 2.5 % s/los edificios	ninguno	2 % tasa general, 10 % artículos de lujo
<i>Brasil</i>	3 años	10 % sobre la maquinaria, 20 % s/los vehículos y 2 % s/los edificios	ninguno	17-18 % valor agregado s/el volumen de negocios, más impuestos de consumo s/los productos industriales
<i>Colombia</i>	5 años	5 % s/los edificios, 10 % s/los bienes mobiliarios, 20 % s/los vehículos, Depreciación máxima del 90 %	ninguno	4.25 % sobre los bienes acabados
<i>Chile</i>	2 años	5 % s/la maquinaria, 15-30 % s/las herramientas e instrumentos y 10 % s/los vehículos	20 % s/los bienes inmuebles y el activo fijo	8 % tasa general, 23 % sobre los artículos de lujo
<i>Ecuador</i>	3 años	2-5 % sobre los edificios, máximo del 10 % para todos los demás activos	0.16 % sobre el capital invertido	4 % sobre ciertas transacciones comerciales, 6-12 % sobre los bienes
<i>México</i>	5 años	Varía según el sector, 10 % si no se especifica	ninguno	3 % tasa general, 10 % sobre los bienes de lujo
<i>Paraguay</i>	ninguna	3 % sobre los edificios, 10-20 % sobre los bienes mobiliarios	ninguno	3 % s/los bienes de producción nacional, 5-10 % sobre los importados
<i>Perú</i>	4 años	3 % sobre los edificios, 5-10 % sobre la maquinaria, 20-30 % sobre los vehículos	0.5 %	5 %
<i>Uruguay</i>	5 años	20 % s/los vehículos, 10 % sobre la maquinaria, 2 % s/los edificios urbanos, 3 % s/las construcciones rurales	1.5 % sobre el patrimonio neto, 1% impuesto sustituto s/los legados	10 %
<i>Venezuela</i>	3 años	Negociable		No hay gravamen general
<i>América Central y Región del Caribe</i>				
<i>Costa Rica</i>	5 años	2-6 % s/los edificios, 10-15 % sobre los vehículos, 5-10 % sobre la maquinaria o equipo de oficina	ninguno	5-25 % sobre ciertos artículos de lujo
<i>El Salvador</i>	7 años	2-5 % s/los edificios, 10-15 % sobre la maquinaria, 15-20 % sobre los vehículos	0.05-0.4 % sobre el patrimonio neto	No hay gravamen general
<i>Guatemala</i>	7 años	10 % sobre los edificios, 15-20 % sobre la maquinaria y 30 % sobre los vehículos	ninguno	No hay gravamen general

*Tasas comparativas actuales del impuesto sobre las sociedades en
América Latina*

Países de la ALALC [conclusión]

	<i>Pérdidas Trasadas</i>	<i>Asignaciones Normales por Depreciación</i>	<i>Impuesto anual S/el Capital</i>	<i>Impuesto General Sobre las Ventas</i>
<i>Honduras</i>	ninguna	Negociable	ninguno	3 % impuesto de etapa única sobre las ventas
<i>Jamaica</i>	6 años	2.5 % sobre los edificios 7.5-10 % sobre la maquinaria, 20 % sobre los vehículos	ninguno	Impuesto de consumo sobre ciertos productos
<i>Nicaragua</i>	2 años	10 % sobre la maquinaria, 20 % sobre los vehículos, 15 % sobre otras propiedades o por negociación	1 %	5 % impuesto de etapa única, más 0.2 % sobre las ventas mensuales superiores a C 1 666
<i>Panamá</i>	ninguna	2.5-10 % s/los edificios, 7.5 % sobre la maquinaria y los vehículos	0.5 % anual, tarifa de la licencia industrial s/el patrimonio neto y préstamos de la matriz	No hay gravamen general
<i>Puerto Rico</i>	5 años	2.25-3 % sobre los edificios, 5-10 % sobre la maquinaria pesada	2.4 % impuesto sobre la propiedad	Impuesto de consumo de 5-20 % sobre los "Precios gravables" de ciertos productos

FUENTE: *Business Latin America*, septiembre-octubre, 1971.

ANEXO 3

Estructura de la inversión privada extranjera de los Estados Unidos en la América Latina¹

(en millones de dólares)

Año	MINERÍA Y FUNDICIÓN					PETRÓLEO				
	Valor en libros	Salidas netas de capital	Reinversión de utilidades	Utilidades	Intereses, dividendos e ingresos de sucursales	Valor en libros	Salidas netas de capital	Reinversión de utilidades	Utilidades	Intereses, dividendos e ingresos de sucursales
1963	1 353	24	8	219	210	3 636	5	—11	532	544
1964	1 404	30	20	266	245	3 589	7	2	539	531
1965	1 474	43	25	290	266	3 546	— 74	30	513	476
1966	1 565	60	31	359	327	3 475	— 37	2	512	499
1967	1 709	71	24	397	365	3 473	— 66	38	519	480
1968	1 930	227	8	392	374	3 680	177	42	531	489
1969	1 940	—13	43	396	404	3 722	56	—15	434	472
1970	2 037	132	—26	280	291	3 929	154	65	416	346
<i>Manufactura</i>						<i>Otras industrias</i>				
1963	2 213	150	99	171	70	2 739	56	87	203	132
1964	2 507	137	151	243	98	2 754	— 61	77	196	137
1965	2 945	245	178	289	123	2 921	57	111	228	130
1966	3 318	160	202	342	147	3 141	125	108	239	140
1967	3 586	199	78	269	195	3 282	92	70	213	151
1968	4 005	222	194	408	216	3 486	50	114	243	139
1969	4 347	133	225	466	237	3 831	199	123	350	164
1970	4 604	106	209	499	276	4 115	166	153	293	168

¹ Repúblicas de la América Latina y otros países del Hemisferio Occidental.FUENTE: Departamento de Comercio, *Survey of Current Business*.

BIBLIOGRAFÍA

- Casanegra, Milka: *Ideas para una posición conjunta latinoamericana en materia de tratados para evitar la doble imposición*, BID (mayo de 1972).
- Casillas, Luis R.: "Empleo, inversión y equilibrio externo: Un análisis sobre el impuesto al valor agregado", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 158, pp. 325-369.
- Caves, Richard E.: *Capital Transfers and Economic Policy: Canada 1951-1962* (Universidad de Harvard, 1971).
- Comission of International Development: *Partners in Development* (Nueva York, Praeger, 1969).
- The Conference Board: *Intercompany Transaction in the Multinational Firm* (Nueva York, 1972).
- Congressional Record: *Proyecto del Comercio Internacional e Inversiones Externas de 1972* (28 de septiembre de 1971), pp. S-15135.
- Department of Commerce: *The Multinational Corporation - Studies in U. S. Foreign Direct Investment* (Washington, D. C., 1969).
- Diamand, Marcelo: "Bases para una política industrial argentina", *Cuadernos del Centro de Estudios Industriales*, Año 1, núm. 2 (Buenos Aires).
- Emergency Committee for American Trade: *The Role of the Multinational Corporation in the United States and World Economies* (Washington, D. C., febrero de 1972).
- Foster, Susan: "Impact of Direct Investment Abroad by United States Multinational Companies on the Balance of Payments", en *Federal Reserve Bank of New York, Monthly Review* (julio de 1972).
- Halevi, Nadar: "Economic Policy Discussion and Research in Israel", *Survey of National Policy Issues and Policy Research*, The American Economic Review (septiembre de 1969).
- Hicks, John Richard: *The Theory of Wages*, segunda edición (Mcmillan, 1964).
- Hirschman, Albert O.: "Cómo y por qué desinvertir en la América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 147, pp. 489-514.
- Hutcheson, Thomas L. y Richard C. Porter: *The Cost of Tying Aid: A Method and some Colombian Estimates*, Princeton Studies in International Finance núm 30 (Universidad de Princeton, 1972).
- Karuse, L. B. y K. W. Dam: *Federal Tax Treatment of Foreign Income*, Brookings Institution (Washington, D. C., 1964).
- Kopits, George F.: *Dividend Behavior within the International Firm: A Theoretical and Empirical Analysis*, tesis doctoral inédita (Universidad de Georgetown, junio de 1971).
- Lent, George: "Tax Policy for the Utilization of Labor and Capital in Latin America", *III Inter-American Conference on Taxation* (México, D. F., septiembre de 1972).
- Leontieff, Wassily: "The Use of Indifference Curves in the Analysis of Foreign Trade", *Quarterly Journal of Economics* (mayo de 1933).
- May, Herbert K.: *Los efectos de las inversiones de los Estados Unidos de América*

- y de otras naciones extranjeras en la América Latina (The Council for Latin America Inc., Nueva York, 1970).
- Michaelly, Michael: *Balance-of-Payments Adjustment Policies: Japan, Germany, Netherlands*, National Bureau of Economic Research (Nueva York, 1968).
- Michael, Walther P.: *Measuring International Capital Movements*, National Bureau of Economic Research (Nueva York, 1971).
- Musgrave, Peggy: *United States Taxation of Foreign Investment Income* (Harvard Law School, 1969).
- Musgrave, Richard A.: *Fiscal Systems - Studies in Comparative Economics* (Universidad de Yale, 1969).
- Myrdal, Gunnar: "Political Factors in Economic Assistance", *Scientific American* (abril de 1972), pp. 15-21.
- National Foreign Trade Council Inc.: *Economic Implication of Proposed Changes in the Taxation of U. S. Investment Abroad* (Nueva York, 1972).
- Organization of Economic Cooperation and Development: *Quantitative Models as an Aid to Development Assistance Policy* (París, 1967).
- Prebisch, Raúl: *Transformación y desarrollo: La gran tarea de América Latina*, FCE (México, D. F., 1970).
- Robinson, S.: "Source of Growth in Less Developed Countries: A Cross Section Study", *The Quarterly Journal of Economics* (Harvard, agosto de 1971).
- Rosentein-Rodan, P. N.: *Latin America in the Light of Reports on Development*, OEA-CIAP/430 (septiembre de 1970).
- Salant, Walter S. y colaboradores: *The United States Balance of Payments in 1968*, Brookings Institution (Washington, D. C., 1963).
- Samuelson, P. A.: "International Factor-Price Equalisation Once Again", *Economic Journal* (junio de 1949).
- : "Prices of Factors and Goods in General Equilibrium", republicado en *The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson*, vol. 2, cap. 70 (MIT, 1966).
- : *The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson*, vol. 3 (MIT Press, 1972).
- Schydrowsky, Daniel M.: "Latin American Trade Policies in the 1970's", *Quarterly Journal of Economics* (Harvard, mayo de 1972).
- : "Project Evaluation in Economies in General Disequilibrium: An Application of Second Best Analysis", *Programa Conjunto BID-Harvard* (mayo de 1972).
- Spitállér, Erich: "A Survey of Recent Quantitative Studies of Long-Term Capital Movements", *Fondo Monetario Internacional Staff Papers* (1971, por publicarse).
- Stevens Guy V. G.: "Capital Mobility and the International Firm", presentado en la Conferencia sobre Flujos de Capital, *National Bureau of Economic Research* (Washington, D. C. 1970).
- Stiglitz, J. E. y H. Uzawa: *Readings in the Modern Theory of Economic Growth* (MIT, 1969).
- Tabatoni, Pierre, "France": *Foreign Tax Policies and Economic Growth* (N. B. E. R., 1966).
- Tinbergen, Jan: *Política económica. Principios y formulación*, F.C.E., 1961.
- Turner, Louis: *Le Capital International et les Sociétés Multinationales* (París, 1971).

- United Nations: "Industrial Development in Latin America", *The Economic Bulletin for Latin America* (Nueva York, 1969).
- U. S. Tariff Commission: *Report to the President*, núm. 473, Washington, D. C. (abril de 1972).
- Vanek, J.: *Estimating Resource Needs for Economic Development* (Nueva York, 1967).
- Wionczeck, Miguel S.: *Inversión y tecnología extranjera en América Latina* (México, 1971).